



المُسْتَشَار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006



الإجراءات الحنائية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما)
المكتبه : امام بوابه كلية حقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح

بعد نفق امام حقوق اخر السور





خطوات حل القضية



أولاً :- الوقائع



يقوم الباحث بتحديد الأحداث الأساسية للقضية بدقة، مع ترتيبها زمنياً، وبيان الفاعل، الزمان، المكان، وما نتج عنها من آثار أو تدخلات من رجال الضبط أو الشهود.

ثانياً :- الأسانيد القانونية



يقوم الباحث بتحديد النصوص والمواد القانونية المطبقة على الواقعة، مع التركيز على شروط القبض والتفتيش، تحقق حالة التلبس، واستصدار إذن النيابة إذا اقتضت الظروف

ثالثاً :- التطبيق



يقوم الباحث بتطبيق النصوص القانونية على الوقائع، وبيان مدى صحة أو بطلان الإجراءات المتخذة، وما يترتب عليها من آثار قانونية، مثل الاعترافات والمضبوطات

الفهرس

الصفحة	المواضيع
ص ١٥ : ٣	قضايا التلبس
ص ٢٢ : ١٦	قضايا الإستيقاف
ص ٤٠ : ٢٣	قضايا تفتيش الأشخاص والأماكن
ص ٤٥ : ٤١	قضايا النذب والتحقيق الإبتدائي
ص ٤٧ : ٤٦	قضايا حفظ الأوراق

المستشار

يدير الحاضر & وييني المسنقىل

أخطر الضابط عمرو بوقوع جريمة قتل فانتقل مسرعاً حيث. وجد جثة المجنى عليه مصابه بطلق ناري في الرأس دلت شهود الواقعة علي ان الفاعل هو فتحي الذي يقيم علي مقربة من المكان فتوجه عمرو الي حيث يقيم فتحي حيث ضبطه حال تأهيله للفرار وبتفتيش شخصه عثر معه علي السلاح المستخدم , دفع فتحي ببطالان القبض لأن الضابط لم يصدر أمر كتابياً بالقبض عليه اذ ان اوامر القبض يتعين صدورهما كتابة , ما رأيك

أولاً : الوقائع :

١- شاهد مأمور الضبط القضائي جثة المجنى عليه ودلت شهود الواقعة ان الفاعل هو فتحي

٢- دفع فتحي ببطالان القبض لعدم صدوره كتابه

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

تثير القضية موضوع التلبس حالات التلبس .

وفقاً لما نص عليه المشرع في (ق.إ.ج) أن تكون الجريمة متلبساً بها حالة ارتكابها أو عقب إرتكابها

ببرهنة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها , أو تبعته العامة مع

الصياح أثر وقوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو

أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها علي فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا

الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

يجوز الشارع القبض في حالة التلبس بالجريمة ولا يتطلب في هذه الحالة صدور اذن قضائي.

ثالثاً:- التطبيق:

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع المتهم غير صحيح لتوافر حالة من حالات

التلبس وهي (مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ببرهنة يسيرة) حيث أن معاينة الضابط للمجني

المستشار

عليه ملقي على الأرض وأن تدل التحريات علي الجاني وأن أثار الجريمة المادية التي تشف عن وقوع الجريمة منذ برهنة يسيرة فتتوافر حالة التلبس اذا عاين مأمور الضبط القضائي جثة المجني عليه التي تجيز القبض والتفتيش .

اثناء سير عمرو بسيارته اوقفة الضابط خالد طالباً الاطلاع على الرخص اثناء ذلك لاحظ ان هناك لفافة سلوفانية بها مادة داكنة اللون تشبه الحشيش علي تابلوه السيارة وما ان ادرك عمرو ذلك حتي سارع بالتقاط اللفافة وقام بإبلاعها قام خالد بإلقاء القبض عليه واصطحبه الي المستشفى حيث طلب من الطبيب اجراء عملية غسيل معدة له ثبت من العملية وجود اثار الحشيش ضمن المتحصلات دفع عمرو ببطلان القبض والتفتيش . ما رأيك؟

أولاً : الوقائع :

- ١- قام عمرو بأبتلاع لفافة تشبه الحشيش اثناء استيقافه والقي القبض عليه لأجراء غسيل معدة
- ٢- دفع عمر ببطلان القبض والتفتيش

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

- ١- تثير هذه القضية موضوع التلبس : شروط معاينة وصحة التلبس .
- ٢- وضع المشرع المصري عدة شروط لصحة التلبس الذي يجيز القبض والتفتيش بحيث إذا لم تتوافر هذه الشروط أصبح التلبس وما يسفر عن قبض وتفتيش باطلاً .
- ٣- يجب أن يكون إدراك الجريمة يقيناً حيث يشترط أن يكون قد شهد الجريمة أو أدرك وقوعها بطريقة لا تحتمل الشك وبالتالي لا تتوافر حالة التلبس إذا اقتصر مأمور الضبط القضائي علي مجرد رؤية المتهم وهو يتناول شيئاً لم يتحقق من كنهته وظن بأنها مخدراً .

ثالثاً:- التطبيق:

المستشار

❏ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يعتبر مساساً بحق الإنسان في حريته الذي نصت عليه الدستور في (م ٤١) بحيث لا يجوز القبض علي شخص أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو صدور أمر قضائي .

❏ بناء عليه فما قام به المتهم لا يعد جريمة بحيث أن الضابط لم يكن علي إدراك يقيني بكنهة الشئ ويعتبر ما قام به من قبض وتفتيش باطلاً إذن فدفع المتهم صحيح .

انتدبت النيابة العامة الضابط سامح لمراقبة وتسجيل الحوار بين خالد والموظف عبيد أثناء طلب هذا الأخير مبلغاً علي سبيل الرشوة زود خالد بأدوات تنصت وتسجيل أخفاها بين ملابسه وأثناء الحوار طلب عبيد من خالد إعطائه مبلغاً من المال نظير أداء الخدمة التي تدخل في اختصاصه الوظيفي فوعده خالد بإحضار المبلغ في اللقاء المقبل استمع مأمور الضبط لهذه الحادثة ثم قام بإلقاء القبض على عبيد وبفتيشه عثر علي قطعة مخدر في ملابسة دفع عبيد ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وببطلان التفتيش؟

أولاً : الوقائع :

- ١- سجل مأمور الضبط محادثته موظف يأخذ رشوة ثم قام بالقبض عليه وعثر على قطعه مخدر؟
- ٢- دفع الموظف ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش؟

ثانياً : الأسانيد القانونية (تثير هذه القضية موضوع التلبس – حالات التلبس)

❏ تتوافر حالة التلبس بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي يعني أن يعاين مأمور الضبط الجريمة بأحد حواسه.

❏ فللتلبس طابع عيني، وهو لا يشترط أن يشاهدها مأمور الضبط أثناء ارتكابها، بل تتوافر كذلك إذا سمعها .

❏ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا جاز القبض جاز التفتيش، ولو لم يكن تنقيباً، بل يصح حتى ولو كان وقائياً حيث يكون التفتيش لازم تستوجبه وسائل التوقي، إذا ما سولت لنفس المتهم أن يعتدي على من أجرى ضبطه، بما يحوز به من سلاح أو شيء من هذا القبيل.

ثالثاً:- التطبيق:

المستشار

١٢ بتطبيق الأسانيد سألته الذكر على الوقائع يتضح لنا أن دفع المتهم غير صحيح، وذلك لتوافر

الحالة الأولى من حالات التلبس وهي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وطالما القبض صحيح،

يجوز التفتيش وما يسفر عن التفتيش عرضاً يعتبر جريمة، ويكون صحيحاً.

ابلق حسن وهو من رواد أحد المطاعم مدير المطعم بوجود شخص فاقد الوعي داخل دورة مياه ذلك المطعم فتوجه على الفور إلى هذا المكان فوجد بابه موصداً فقام بكسره فشاهد خالد ممدداً على الأرض وبه آثار دماء من جرح باعلي يده اليسرى وبجواره محقن ملوث بالدماء فقام بحمله بمساعدة العاملين معه خارج دورة المياه وعلى اثر إبلاغه الشرطة و الاسعاف بالواقعة حضر الضابط عمرو الذي قام بنقل خالد بسيارة الاسعاف الى مركز السموم حيث اجريت الاسعافات لإفاقته واسفرت نتيجة تحليل عينة البول و الدم المأخوذتين منه عن وجود آثار تعاطي الهيروين و الحشيش دفع خالد ببطلان القبض و التفتيش فما رأيك

أولاً : الوقائع :

١- قام الضابط بنقل خالد الى مركز السموم وتبين تعاطيه الهيروين ؟

٢- دفع خالد ببطلان القبض والتفتيش

ثانياً : الأسانيد القانونية: (تثير هذه القضية موضوع التلبس: التفتيش كإجراء استدلال)

١٢ التفتيش كإجراء استدلال : هو تفتيش إداري لا يهدف إلى جمع الأدلة عن جريمة معينة. وإنما هو إجراء إداري قد يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة فتظهر الجريمة عرضاً كالتفتيش الذي يجري في حالة الضرورة حيث قد تقتضي حالة الضرورة تفتيش الشخص لأسباب لها صلة بالجريمة فإذا اسفر هذا التفتيش على ما يشكل جريمة تتوافر حالة التلبس

١٢ قد تقتضي حالة الضرورة تفتيش الشخص لأسباب لا صلة بها بالجريمة، ومثال ذلك التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف في جيوب المصاب فاقد الوعي بحثاً عن أشياء يحتمل ضياعها وسرقتها او للتعرف على شخصية المصاب.

١٢ في هذه الحالة فإذا عاين هؤلاء جريمة في حالة تلبس، كما لو عثر على سلاح او مخدر، كان ضبطها صحيحاً

ثالثاً:- التطبيق:

١٢ يتضح لنا أن ما قام به مأمور ضبطه لا يعدو أن يكون تفتيش كإجراء استدلال، فهو لم يسعى خلف الجريمة، وإنما تكشف عرضاً، وبالتالي فالدفع غير صحيح.

أعطي ثلاثة من الأشخاص ورقة مالية مزيفة إلى طفل ليشتري بها أشياء من محل يملكه خالد , وظلوا علي مقربة من المحل , فطعن خالد والعاملين معه إلى أن الورقة مزيفة , فأرشدهم الطفل إلى حيث كان الثلاثة يقفون , فقاموا بالقبض عليهم وتقييدهم وتسليمهم إلى قسم الشرطة فأعترفوا في محضر الضبط بإرتكابهم الواقعة ؛ غير أنهم أمام المحكمة دفعوا ببطلان هذا الإقرار لأنه نتج عن قبض باطل , فما رأيك ؟

أولاً : الوقائع :

١- أعطى ثلاثة اشخاص ورقه مزيفه لخالد فتم القبض عليهم واعترفوا

٢- دفع المتهمين ببطلان الاعتراف

ثانياً : الأسانيد القانونية: (تثير هذه القضية موضوع التلبس: الإجراء المادي)

الإجراء المادي هو إجراء هدفه الحيلولة بين شخص في حالة التلبس وبين الضرار، وهدفه ينحصر في مجرد التسليم إلى السلطات المختصة.
يلاحظ أن الإجراء المادي لا يجيز القبض أو التفتيش.
قد نص المشرع على أنه (لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة ولا يشترط أن يكون هناك امر بالقبض .

ثالثاً:- التطبيق:

يتضح لنا أن التعرض المادي هنا صحيحاً، حيث إن ما فعله الأشخاص بعد اكتشاف الجريمة المتلبس بها المتهمين صحيحاً، وبالتالي يعد الاعتراف صحيح وغير باطل.

أثناء قيام عمرو وكامل بسرقة منزل المجني عليه سيد. إذ بهذا الأخير يتمكن من الامساك بكامل، بينما فر عمرو بالمجوهرات المسروقة حضر مأمور الضبط عبيد الذي دلته تحرياته وأقوال كامل علي مكان وجود عمرو فأسرع إليه ملقياً القبض عليه وبتفتيشه لم يعثر على المسروقات، أقر عمرو بأنه باع المسروقات إلي فتحي فأسرع إليه عبيد وفتشه فعثر معه على المجوهرات. دفع المتهمون جميعاً ببطلان القبض والتفتيش، مارأيك؟

أولاً : الوقائع :-

- ١- قام عمرو وكامل بسرقة مجوهرات وتم القبض على عمرو واقر بأنه باع المسروقات لفتحي
- ٢- دفع المتهمون ببطلان القبض والتفتيش

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

التلبس هو مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة حال ارتكابها او مشاهدة أثارها بعد ارتكابها ببرهه يسيره او إذا تتبع المجني عليه مرتكبها او تتبعه العامة مع صياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً اسلحة أو اشياء أخرى يستدل منها علي انه فاعل أو شريك في الجريمة او اثاره تفيد انه فعل تلك الجريمة.

ثالثاً:- التطبيق :-

ينزال الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان: حالة التلبس بالنسبة لكامل صحيحة حيث انه قبض عليه متلبساً في مسرح الجريمة وان القبض والتفتيش بالسبب الباقى صحيحة حيث ان اثار الجريمة كانت ساخنه وبذلك يصح لمأمور الضبط تتبع المجرمين لتوافر حالة التلبس.

تقدم خالد ببلاغ يتهم فيه زيد بسرقة مال له حرر الضابط حسن محضر بأقوال خالد ثم أمر بالقبض علي المتهم زيد أعترف زيد أمام حسن بالسرقة غير أنه أنكر أمام النيابة . دفع محامي زيد ببطلان الإجراءات فما رأيك ؟

أولاً : الوقائع :-

- ١- اتهم خالد زيد بسرقة ماله واعترف الأخير امام الضابط وانكر امام النيابة
- ٢- دفع محامى زيد ببطلان الاجراءات

ثانياً : الأسانيد القانونية :-

١- يستفاد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أنه حتي يكون القبض الصادر من مأمور الضبط القضائي قبض صحيح . أن تتوافر حالة من حالات التلبس بالجريمة . فإذا توافرت حالة من حالات التلبس بالجريمة المحددة علي سبيل الحصر في المادة ٣٠ إجراءات جاز لمأمور الضبط القبض علي المتهم

المستشار

٢- اشترط قانون الإجراءات الجنائية حتى ينتج الاعتراف أثره القانوني في إثبات التهمة علي المتهم يجب ألا يكون الاعتراف وليد إجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطلين .

ثالثاً:- التطبيق :-

🏠 ويإنزال تلك القواعد القانونية علي الوقائع يتضح الآتي :-

- ١- القبض الذي قام به مأمور الضبط غير صحيح لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة ٣٠ إجراءات علي سبيل الحصر .
- ٢- الاعتراف باطل لأنه كان وليد إجراء باطل وهو القبض في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

أثناء تواجد الضابط خالد بأحد الأكمة وحال إقتراب أحد الأشخاص شاهده يضع شيئاً في فمه ويقوم ببلعه فألقي القبض عليه وبفتيشه لم يعثر معه علي شئ فأحاله إلي المستشفى حيث أسفر غسيل المعدة عن وجود آثار لمادة الحشيش دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش بينما ردت النيابة بتوافر حالة من حالات التلبس . ما رأيك ؟

أولاً : الوقائع :

- ١- ألقى القبض على شخص وتم إحالته لغسيل المعدة فتبين وجود مادة الحشيش
- ٢- دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

- ١- تثير هذه القضية موضوع التلبس : شروط معاينة وصحة التلبس .
- ٢- وضع المشرع المصري عدة شروط لصحة التلبس الذي يجيز القبض والتفتيش بحيث إذا لم تتوافر هذه الشروط أصبح التلبس وما يسفر عن قبض وتفتيش باطلاً .
- ٣- يجب أن يكون إدراك الجريمة يقيناً حيث يشترط أن يكون قد شهد الجريمة أو أدرك وقوعها بطريقة لا تحتمل الشك وبالتالي لا تتوافر حالة التلبس إذا اقتصر مأمور الضبط القضائي علي مجرد رؤية المتهم وهو يتناول شيئاً لم يتحقق من كنهته وظن بأنها مخدراً .

ثالثاً:- التطبيق:-

🏠 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يعتبر مساساً بحق الإنسان في حريته الذي نصت عليه الدستور في (م ١٤) بحيث لا يجوز القبض علي شخص أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو صدور أمر قضائي .
🏠 وبناء عليه فما قام به المتهم لا يعد جريمة بحيث أن الضابط لم يكن علي إدراك يقيني بكنهته الشئ ويعتبر ما قام به من قبض وتفتيش باطلاً إذن فدفع التهم صحيح .

شاهد مأمور الضابط خالد جثة المجني عليه وهي ملقاه علي الأرض دلت أقوال الحاضرين علي أن الفاعل هو عبيد الذي أسرع فاراً بعد الجريمة فأسرع إلي مكان عمله وألقي القبض عليه فعثر بين طيات ملابسه علي السلاح المرتكب به الحادث . دفع المتهم بانتفاء التلبس لأن مأمور الضبط لم يشهده حال ارتكاب الجريمة ومن ثم تنتفي حالة التلبس ونظراً لعدم وجود إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه ؟

أولاً : الوقائع :

- ١- شاهد الضابط جثته خالد ودلت أقوال الحاضرين على ان الفاعل عبيد فألقى القبض عليه وعثر على السلاح .
- ٢- دفع المتهم بانتفاء حاله التلبس

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

🏠 تثير القضية موضوع التلبس حالات التلبس .
🏠 وفقاً لما نص عليه المشرع في (ق.إ.ج) أن تكون الجريمة متلبساً بها حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها . أو تبعته العامة مع

المستشار

الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها علي فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

ثالثاً :- التطبيق:

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع المتهم غير صحيح لتوافر حالة من حالات التلبس وهي (مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة) حيث أن معاينة الضابط للمجني عليه ملقي علي الأرض وأن تدل التحريات علي الجاني وأن آثار الجريمة المادية التي تشف عن وقوع الجريمة منذ برهة يسيرة فتتوافر حالة التلبس اذا عاين مأمور الضبط القضائي جثة المجني عليه التي تجيز القبض والتفتيش .

أثناء إنهاء إجراءات المسافر خالد ودخوله المطار قام مأمور الجمارك بتفتيش حقائبه علي نحو دقيق عثر المأمور علي لفافة صغيرة بها مادة تبين أنها مخدر ألقي القبض عليه دفع خالد بأن المأمور قد تجاوز حدود الوظيفة وانه تعسف في استخدام حقه كما دفع ببطلان القبض عليه فما رأيك

أولاً : الأسانيد القانونية:-

منح الشارع موظفي الجمارك الذين أصبغت عليهم القانون صفة الضبط القضائي أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع فإذا أشتبه مأمور الجمارك بأحد الركاب فقام بتفتيشه فعثر معه علي مخدر أو سلاح أو آثار أو نقود معدنية أو بضائع مهربة كان التلبس قائماً والضبط صحيح إذ أنه يستند إلي حق التفتيش الإداري .

ثانياً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يكون التفتيش صحيح وحالة التلبس صحيحة فما قام به مأمور الجمارك يدخل في اختصاصه ولا يعد تعسفاً منه .

حالة إنصراف العامل فتحي من المصنع الذي يعمل به قام فرد الأمن خالد بتفتيشه فعثر معه علي قطعة من المخدرات كان يخبأها في ملابسه دفع فتحي ببطلان التفتيش فما رأيك ؟

الأسانيد القانونية:-

قد يستند الرضا بالتفتيش إلي وجود علاقة تعاقدية أو قانونية ينزل الشخص بمقتضاها مقدماً عن حق حماية حريته من التفتيش وفي هذه الحالات فإن التفتيش يقع صحيحاً فإذا أسفر عن ضبط شيء يشكل جريمة كان هذا الضبط وليد تفتيش مشروع (التفتيش المستند إلي الرضا المفترض لوجود علاقة تعاقدية) .

ثانياً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يكون التفتيش صحيح وحالة التلبس صحيحة .

أثناء جلوس خالد مع زيد وعبيد وكامل إذ به يكتشف اختفاء جهاز التليفون المحمول الذي أشتراه حديثاً ، عرض الثلاثة أن يقوم خالد بتفتيشهم قام بذلك فعثر علي الجهاز مخبأ في جوارب عبيد ، فألقوا ثلاثتهم القبض عليه ، دفع عبيد ببطلان القبض والتفتيش لإنثناء صفة الضبط القضائي . فما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

نص الشارع علي حماية حصانة الشخص وحرية الشخصية فإن نزل عن هذه الحماية ورضا بالتفتيش بناءً علي إرادة حرة فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً وإذا أسفر هذا التفتيش في هذه

المستشار

الحالة عن ضبط جريمة كان التلبس بها صحيحاً ويجب أن يكون الرضا بالتفتيش صحيحاً
ويكفي أن يكون شفاهية
يجوز أن يجري التفتيش الرضائي شخصاً عادياً وفي هذه الحالة يصح باعتباره نوعاً من
البحث والتحري عن جريمة وقعت بالفعل .

ثانياً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع نجد أن التفتيش صحيح والتلبس في جريمة سرقة جهاز
المحمول صحيحة .

عند إنهاء خالد إجراءات دخول المطار طلب ضابط مباحث المطار من مأمور الجمارك تفتيش
حقائب خالد علي نحو دقيق بشك الضابط من حيازة خالد ممنوعات قام مأمور الجمارك
بتفتيش حقائب خالد بناءً علي طلب ضابط مباحث المطار عشر مأمور الجمارك علي عدد من
الفاقات الصغيرة بها مادة تبين أنها مخدرة فألقي القبض علي خالد فدفع بأن المأمور قد تجاوز
حدوده الوظيفية وأنه تعسف في استعمال حقه دفع خالد ببطلان القبض والتفتيش فما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

(تثير هذه الدعوي موضوع التلبس :التفتيش كإجراء إستدلال)
منح الشارع موظفي الجمارك الذين أصيغت عليهم القانون صفة الضبط القضائي بأثناء
قيامهم بتأدية وظيفتهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع فإذا أشتبه مأمور الجمارك بأحد
الركاب فقام بتفتيشه فعثر معه علي مخدر أو سلاح أو آثار أو نقود معدنية أو بضائع مهربة
كان التلبس قائماً والضبط صحيح إذ أنه يستند إلي حق التفتيش الإداري لكن يجب ان يكون
أداء مأمور الجمارك بعمله من تلقاء نفسه بأن تتوافر لديه قوي الشبهة ولا يجوز أن يقوم
بالتفتيش الإداري إستجابة لأمر مأمور الضبط .

ثانياً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع فإن حالة التلبس لا تكون متوافرة ويكون دفع خالد ببطلان
القبض والتفتيش صحيح .

بتاريخ ٢٠١٠/٤/١ اكتشف بركات أن ابنه فؤاد القاضي بمحكمة أسويط الأبتدائية هو الذي سرقه
أثناء الأجازة التي قضاها معه بمدينة بنها آخر أيام العام الماضي والتي أبلغ عنها نيابة بندر بنها في
حينه , فقام الوالد برفع الدعوي أمام محكمة بنها المدينة لمطالبة ابنه بالمبلغ الذي سرقه وإستناداً
لذلك قامت النيابة بإستدعاء التهم والتحقيق معه وأثناء التحقيق قضت المحكمة المدنية بتاريخ
٢٠١٠/٥/٢٤ برفض دعوي الأب اقام الجنحة مباشرة أمام محكمة جنح أسويط في اليوم التالي
ضد ابنه ما مدي صحة ما تم إتخاذ من إجراءات ؟ وهل يتغير الوضع لو قام الأبن بالاستقالة
بمجرد لجوء والده إلي المحكمة المدنية .

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- يستفاد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع يفرق بين حالة التلبس بالجريمة وغيرها
من الحالات :
ففي غير حالة التلبس لايجوز للنياية العامة رفع الدعوي الجنائية في جنائية أو جنحة علي
القاضي أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المحددة
بالقانون . وقبل هذا الأذن لا تملك النيابة العامة أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص
القاضي أو حصانة مسكنه , كالقبض عليه وإستجوابه وحبسه إحتياطياً .
ولا تملك النيابة العامة رفع الدعوي عليه . فإن فعلت وجب علي المحكمة أن تقضي من تلقاء
نفسها بعدم قبولها .
- ٢- ويتضح من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ان يشترط لتحريك الدعوي الجنائية عن
طريق الإدعاء المباشر توافر الشروط الآتية :-

المستشار

- ✓ صدور الإدعاء من المضرور من الجريمة .
- ✓ أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة .
- ✓ أن تكون الواقعة جنحة أو مخالفة .
- ✓ أن تكون الدعوى المدنية مقبولة .

ثانياً : التطبيق :-

- ١- التحقيق الذي أجرته النيابة العامة مع المتهم باطل لأنه كان عليها قبل إجراء التحقيق الحصول علي إذن من اللجنة المحددة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
- ٢- لا يجوز للأب رفع جنحة مباشرة ضد ابنه لعدم توافر شروط الأدعاء المباشر .
- ٣- إذا توافرت صفة القاضي في فؤاد وقت ارتكاب الجريمة ثم انقضت بالاستقالة فإنه يصح إتخاذ إجراءات التحقيق والأتهم دون الحصول على إذن .

قام المخبر محمد بإخبار الضابط حسن بأنه شاهد شخص يدعي وحيد يقوم ببيع المخدرات إلي المارة ذهب الضابط إلي مكان الواقعة فوجد وحيد جالساً بمفرده علي مقهي فقام بالقبض عليه وأثناء تفتيشه داخل القسم لم يعثر علي أي نقود من متحصلات البيع إلا أنه وجد ورقة سلوفان مغلقة داخل جيب البنطلون فقام بفتحها فإكتشف أنها عبارة عن قطعة مخدر تم إحالة وحيد للمحاكمة حيث دفع محامي المتهم بعدم صحة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حدد مدي صحة هذا الدفع مؤيداً بالمبررات القانونية .

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- يستفاد من قانون الإجراءات الجنائية أن حالات التلبس وردت في القانون علي سبيل الحصر . فلا يجوز الإضافة إليها أو القياس عليها . وأن هذه الحالات الأربعة :
 - الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
 - الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
 - الحالة الثالثة : تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة .
 - الحالة الرابعة : وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به أثار يستدل منها علي أنه فاعل لها أو شريك فيها .
- ٢- فإذا توافرت حالة من هذه الحالات فأجاز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه ويجب أن يستوفي التلبس شروطاً معينة حتي ينتج أثره القانوني في تخويل مأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه وهذه الشروط هي :
 - الشرط الأول : المشاهدة الشخصية للتلبس يجب أن يكون مأمور الضبط القضائي قد شاهد بنفسه الجريمة في إحدي حالات التلبس . فلا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية ممن شاهده (هذا الشرط غير متوافر في القضية محل البحث) .
 - الشرط الثاني : أكتشاف التلبس بطريق مشروع .

ثانياً : التطبيق :-

- ❏ ويإنزال تلك المبادئ القانونية علي القضية محل البحث فيكون القبض والتفتيش باطل ويكون دفع المحامي صحيح لعدم توافر حالات وشروط التلبس بالجريمة .

أثناء دخول مأمور الضبط زيد بأحد المقاهي , شاهد المتهم خالد وهو يدخن مخدر الحشيش علي نرجيلة مشتعلة وشم رائحته فأسرع نحوه , فإذا بالمتهم يبتلع شيئاً لم يتبين مأمور الضبط كنهة , فأصطحبه إلي مستشفى عام حيث أجري له غسيل المعدة الذي أسفر عن وجود أثار للحشيش في متحصلات أمعائه , دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش والتحليل بدون إذن النيابة ومانتج عنه من أثار ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

المستشار

- ١- من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة ٣٠ إجراءات أن من حالات التلبس مشاهدة الجريمة حال ارتكابها بأي وسيلة سواء بالمشاهدة أو السمع أو الشم .
- ٢- يشترط لصحة حالة التلبس أن يعاين مأمور الضبط لحالة التلبس بنفسه وأن يكون الفعل مشكلاً لجريمة وأن يكون إدراك الجريمة يقيني وبطريقة مشروعة ، وحالة التلبس تعد مشروعة إذا كان إكتشافها عرضاً بدون سعي من مأمور الضبط .

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع محامي المتهم غير صحيح وذلك لتوافر حالة التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وإجراء غسيل معدته .

أوقف ضابط المرور حسن السيارة التي كان يقودها خالد طلب حسن الاطلاع علي الرخص وبينما خالد يخرج الرخصة لاحظ سقوط لفافة سلوفانية صغيرة الحجم فتناولها من ارضية السيارة فإذا بها عبارة عن قطعة داكنة اللون من مادة تشبه الحشيش فألقي القبض علي خالد الذي دفع ببطلان القبض لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس وان الضابط لم يعاين جريمة ابتداء اذ كان يسير بسرعة عادية كما ان رخصته سارية ولم يقع منه أية جريمة ما رأيك فيما دفع به خالد ؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

تثير هذه القضية موضوع شروط صحة التلبس حيث يشترط أولاً ان يكون معاينة مأمور الضبط لحالة التلبس بنفسه ويجب ان يكون ادراك مأمور الضبط للجريمة يقينياً فيجب لتوافر حالة التلبس ان يكون مأمور الضبط قد شهد الجريمة او ادرك وقوعها بطريقة لا تحتمل الشك ، وتطبيقاً لذلك لا تتوافر حالة التلبس اذا تخلص المتهم عن كيس كان يحمله فقام الضابط بالقبض عليه قبل ان يستبين محتوي هذا الكيس ، ولا يتوافر التلبس اذا اقتصر مأمور الضبط على رؤية المتهم وهو تناول آخر شيئاً لم يتحقق من كنهه وظنه مخدراً استنتاجاً من ملابسات الواقعة .

قضى بأن مجرد وضع الراكب في وسيلة النقل العام لشيء من متاعه على الارض الى جواره او زحزحته بقدمه دون ان ينكشف ما بداخله لا تحقق به حالة من حالات التلبس كما انه لا يفيد بذاته ان صاحب ذلك المتاع قد تخلص منه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائي ان يفرضه ليري ما بداخله . يشترط ثانياً ان تكون معاينة مأمور الضبط مشروعة وهو يكون كذلك اذا تم اكتشاف الجريمة عرضاً ودون سعي او تنقيب من مأمور الضبط بمناسبة قيامه بعمل مشروع .

ثانياً : التطبيق :-

بأنزال الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع خالد صحيح حيث ان سقوط اللفافة من يده عند اخراجه الرخصة لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية وفي ارضية سيارته وكان الضابط لم يعلم علماً يقينياً ما تحتويه اللفافة قبل قبض ما بداخلها .

دخل احد الضباط المختصين مسكن احد الاهال مع مرشد سرى برضاء صاحب هذا المسكن ، ولما شاهدته يبيع المخدرات للمرشد السرى ، قام بضبطه وتفتيشه وتفتيش المسكن حيث ضبط ما به من مخدرات . فما مدى صحة هذه الاجراءات ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :

اولاً : حالات دخول مأمور الضبط القضائي المساكن :

- ١- رضاء صاحب المسكن او حائزه : فالرضا الحر الذي لا يسبقه اكراه او خدعه يجعل دخول الضابط الى المسكن مشروعاً ولا كبحار عليه ويترتب عليه مشروعية حالة التلبس التي يشاهدها ويترتب عليها آثارها من قبض وتفتيش للأشخاص الذين تقوم دلائل قوية على ارتكابهم الجريمة التلبس بها .
- ٢- دخول المسكن بناء على حالة الضرورة .
- ٣- تنفيذ التفتيش الذي اذنت به سلطة التحقيق .

ثانياً : حالة التلبس وشروط صحتها :

- أ- حالات التلبس وشروط صحتها :
- ١- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
- ٢- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة .
- ٣- تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة .
- ٤- وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب .

٥- اذا وجدت بالجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب اثار او علامات.

ب- شروط صحة التلبس : يشترط لصحة حالة التلبس ما يلي :

١- ان يكتشف مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه .

٢- ان يكون اكتشافها بطريق مشروع .

ثانيا : التطبيق :

- ✍ دخول الضابط المسكن برضاء صاحبه امر جائز قانونا ولا مطعن عليه .
- ✍ مشاهدة الضابط لصاحب المسكن يبيع المخدرات تتحقق به حالة التلبس في ابرز صورها وهي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وشاهدها الضابط بنفسه وبطريق مشروع هو دخول المسكن برضاء صاحبه .
- ✍ حالة التلبس المشروعه سالفه الذكر تجيز للضابط القبض على المتهم وتفتيشه ويكون الدليل المستمد من هذه الاجراءات صحيحا ويعتد به في الادانة .

علم ضابط المباحث زيد ان عمرو يحرز كمية من المواد المخدرة وانه يعتزم بيعها لطلاب الجامعة في احد الارقة بالقرب من مبني الجامعة اشعر زيد مرتدياً ملابس شبيهه بما يرتديها الطلاب متظاهراً بأنه واحد من هؤلاء الطلاب ومصطحباً قوة من الشرطة السرية كمنت بعيداً عن الانظار تقدم زيد الي عمرو لشراء قطعة من الحشيش واخرج له ثمنها وما ان سلمها له حتي قام بالقاء القبض عليه دفع عمرو ببطلان القبض لان الضابط قد خلق حالة التلبس ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

✍ تثير هذه القضية موضوع التلبس

✍ من المقرر قانوناً انه يحظر علي مأمور الضبط ان يقوم بالتحريض علي الجرائم او خلقها لضبطها والضابط في صحة عمل الاستدلال في هذه الحالة هو هل كانت ارادة الجاني حرة حال ارتكابه للجريمة ام ان الجريمة لم تقع الا بناء علي تحريض مأمور الضبط فإذا كانت ارادة الجاني حرة وما تدخل مأمور الضبط الا لكشف الجريمة فإن العمل يبقي صحيحاً فمسايرة المتهم او التظاهر بالرغبة في شراء المخدر منه لا يعد تحريضاً علي ارتكاب الجريمة او خلقاً لها .

✍ من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ولذلك يجب ان يعاين مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه فإذا علم الضابط بقيام المتهم ببيع المخدرات فتوجه اليه متظاهراً برغبته في الشراء فسلمه المتهم المخدرات نظير مبلغ من المال قام الضابط بدفعه وما ان يتم التسليم حتي يلقي الضابط القبض عليه وتفتيشه عثر علي كمية من الاقراص المخدرة فإن حالة التلبس تكون صحيحة لانها وليد معاينة مأمور الضبط بنفسه للجريمة .

ثانيا : التطبيق :-

❗ يأنزال الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهم ببطلان القبض غير صحيح لأن الضابط

لم يقوم بالتحريض علي ارتكاب الجريمة او خلق حالة التلبس لان ارادة الجاني كانت حرة

وما تدخل مأمور الضبط الا لكشف الجريمة .

أخبر المرشد خالد ضابط المباحث عمرو بأن زيدا يتاجر في المواد المخدرة، فطلب منه عمرو أن يتظاهر بشراء قطعة من المخدرات بقصد التعاطي حتى يتيقن من حيازته لها ، توجه خالد إلى زيد وتظاهر برغبته في شراء المخدر . وسلم زيد مبلغ من المال نظير ذلك ، وعقب ذلك ناوله زيد قطعة المخدر أسرع خالد إلى الضابط عمرو وسلمه قطعة المخدر فانتقل وقام بالقبض على زيد الذي اعترف بحيازته للمخدر ، وبتفتيشه عثر معه على خمسة قطع أخرى. دفع محامى زيد ببطلان القبض والتفتيش ؛ بينما ردت النيابة العامة بأن الجريمة كانت في حالة تلبس ، ولا يلزم أن يكون المتهم حاضراً وقت حصولها. ما رأيك في ذلك؟

أولاً :- الأسانيد القانونية:

أ- المقصود بالتلبس ← مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة (حال ارتكابها او مشاهدته آثارها

بعد ارتكابها ببرهنة يسيرة) ، واذا توافر التلبس بالجريمة فإن القانون خول مأمور الضبط بعض السلطات الاستثنائية الماسة بالحريّة كالقبض والتفتيش ، وهى سلطات محتجزة بحسب الاصل لسلطة التحقيق الابتدائي ولا تنتمى الى مرحلة جميع الاستدلالات .

ب- شروط معاينة مأمور الضبط لحالة التلبس :

❗ ١- وجوب ان يعاين مأمور الضبط لحالة التلبس بنفسه :

❗ التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ولذلك يجب ان يعاين مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه ، ولا يخفيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ،

❗ مثال لذلك ← فإذا كان نبأ الجريمة قد تلقاه مأمور الضبط عن المرشد الذى يعمل لحسابه دون ان يعاين هذا المأمور بنفسه آثارها كان التلبس غير المتوافر .

❗ غير ان التلبس يكون صحيحا اذا قام المرشد بإخبار مأمور الضبط القضائي بقيام المتهم ببيع المواد المخدرة فى الطريق العام ، فتوجه اليه الضباط متظاهرا برغبته فى الشراء ، فسلمه المتهم قرصين مخدرين نظير مبلغا من المال قام الضابط بدفعه

٢- ان يشكل الفعل المتلبس به جريمة وان تبلغ جسامة معينة لتبيح القبض والتفتيش :

٣- وجوب ان يكون ادراك الجريمة يقينا :

ج- نصت المادة ٣٤ إجراءات : بمأمور الضبط القضائي في احوال التلبس بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه .

ثانياً:- التطبيق:

بـ تطبيق ما تقدم على الواقعة، نجد أن المرشد لم يحرض المتهم على ارتكاب الجريمة، وإنما اقتصر دوره على الكشف عن نشاطه الإجرامي القائم، حيث قام المتهم بإرادته ببيع المخدر وتسليمه للمرشد مقابل مبلغ مالي.

بـ وتعد هذه الواقعة جريمة قائمة تم ضبطها فور وقوعها، إذ انتقل الضابط عقب ذلك مباشرة، مستنداً إلى دليل مادي (قطعة المخدر المضبوطة) وتسليمها له من المرشد.

بـ ومن ثم تكون الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض على المتهم وتفتيشه، ولا ينال من ذلك عدم مشاهدة الضابط لواقعة التسليم بنفسه ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حالة تلبس، ويضحى دفع الدفاع ببطلانها على غير أساس سليم من القانون، جديراً بالرفض، ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة متفقاً وصحيح القانون.

أبلغت شرطة النجدة مباحث القسم بأن حريقاً نشب في محل أحد الأشخاص، وأنه يشتبه أن يكون عمدياً، انتقل ضابط المباحث عبيد إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الحريق قد تم إخماده، وأدلى بعض الشهود بأقوال مفادها أن عمرو هو من قام بإشعال الحريق فتوجه عبيد إليه وألقي القبض عليه، وأقر له بارتكاب الواقعة، وبفتيشه عثر معه علي سلاح ناري بدون ترخيص، دفع عمرو أثناء المحاكمة ببطلان القبض لانتفاء شروطه القانونية وعدم توافر حاله التلبس، وبطلان كل ما نتج عنه، ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

١- تنص المادة ٣٠.ج على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها اذ تبع المجنى عليها مرتكبها ، او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات او السلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وُجد به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك " .

٢- نسبة الجريمة الى المتهم :

بـ يجب للقبض على المتهم في حالة التلبس ان توجد دلائل كافية على اتهام الدلائل على وقوع الجريمة، وتعنى الدلائل الكافية توافر شبهات تعبت على الاعتقاد باحتمال ارتكاب المتهم للجريمة، ومأمور الضبط القضائي هو الذي يقدر كفاية الدلائل ، وتراقبه في ذلك سلطة التحقيق ، وتراقبهما معا محكمة الموضوع .

ثانياً:- التطبيق:

بـ الجريمة قد وقعت وانتهت قبل وصول الضابط، ولا توجد دلائل على التلبس.

المستشار

❏ القبض تم على أساس أقوال شهود فقط، دون رؤية مباشرة أو دلائل مادية وقت القبض، لذلك القبض باطل.

❏ التفتيش الذي تبع القبض أيضاً باطل، بما في ذلك ضبط السلاح الناري ومن ثم دفع المتهم ببطان القبض والتفتيش في محله قانوناً.

الإستيقاف

ثانياً

أثناء مرور الضابط فتحي لتفقد حالة الامن شاهد احد الاشخاص يسير علي جانب الطريق وما أن شاهده وسيارة الشرطة والقوة المرافقة له حتي أطلق لساقية العنان فترك سيارة الشرطة وعدا خلفه بأقصى سرعة وتمكن من اللحاق به واستوقفه وبسؤاله عن سبب فراره تلثم في الرد وبسؤاله عن تحقيق شخصيته اجاب بأنه لا يحملها فاصطحبه لديوان المركز وبتفتيشه وقائياً تحسس جسم صلب فقام بإخراجه له من جيب الصديري الايمن الذي يرتديه وإذ به نصل حاد لقصافه أظافر وأثناء استخراجة لذلك سقطت لفافة ورقية من يده تتبعها ببصره حتي استقرت ارضا وكشفت عما بداخلها من مادة مخدرة وبفحص محتوياتها وجد مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش أقر بحيازته لها دفع المتهم ببطلان القبض و التفتيش؟

أولاً : الوقائع :

- 1- أثناء مرور الضابط فتحي لتفقد حالة الأمن، شاهده أحد الأشخاص على جانب الطريق، ففر مسرعاً.
- 2- استوقفه الضابط، ورأى أنه لم يحمل تحقيق شخصيته فاقتراده إلى القسم.
- 3- قام الضابط بتفتيشه وقائياً، فعثر معه على قصافير أظافر وأثناء إخراجها سقطت لفافة بها مادة مخدرة، فأقر بحيازتها. دفع بالبطلان.

ثانيا : الأسانيد القانونية: (تثير موضوع التلبس، الاستيقاف)

❏ من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً محل الشك والريبة، مما يؤدي إلى سؤال الشخص على شخصيته ووجهته، ولكنه مشروط بعدم التعرض المادي للمتحرري عنه، ويجوز اقتياده إلى قسم الشرطة عند الضرورة.

❏ لا يحول الاستيقاف التفتيش ولو كان وقائياً ولا القبض.

❏ إذا كان السلوك أو الإجراء الذي أتى به مأمور الضبط غير مشروع فما يسفر عنه يعتبر باطل، ولو كان مشكلاً لجريمة.

ثالثاً:- التطبيق:

❏ بتطبيق الأسانيد، سألنا الذكر على الوقائع يتضح لنا الآتي: أن مأمور الضبط قد تعسف في استعمال حقه، وكان سلوكه غير مشروعاً، وبالتالي فإقرار المتهم بحيازة هذه اللفافة يعتبر باطلاً، فما بني على باطل فهو باطل، وبناء عليه يكون دفع المتهم صحيحاً.

أثناء وقوف كمين الشرطة ليلاً، إذ بشخص يقترب من الكمين وحال ان تبين له كذلك استدار راجعاً وخلع نعليه مطلقاً ساقيه للريح، فأسرع مأمور الضبط عبيد خلفه فشاهده وهو يلقي بلفافه من يده فتابعه حتي استطاع ايقافه وبسؤاله عن شخصيته ووجهته لم يقدم دليلاً، وبتفتيشه عثر معه علي سلاح غير مرخص كما تبين له ان اللفافة التي القاها تحتوي علي المخدرات، دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ما رايك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

المستشار

تثير هذه القضية موضوع "الاستيقاف"

- ١- من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو إجراء من إجراءات الاستدلال والاستيقاف لا يخول لمأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة سوى الوقوف على شخص ووجهه المريب دون أن يمتد إلى القبض عليه أو تفتيشه.
- ٢- من الجدير بالذكر أن الاستيقاف هو إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الرية وهو مشروط بالأ يتضمن تعرضاً مادياً للمتحرري عنه ويتجيز عند الضرورة اقتياده إلى مقر الشرطة لسؤاله .
- ٣- من المقرر قانوناً أن هناك حالتين للقبض (التلبس، الأمر القضائي المسبق) فإذا توافر التلبس صح القبض وإن صح القبض صح التفتيش فالاستيقاف لا يخول سوى الوقوف على شخص ووجهه المريب دون أن يمتد إلى القبض عليه أو تفتيشه حتى ولو هذا التفتيش وقائياً .
- ٤- معابنة حالة التلبس التي طرأت أثناء الاستيقاف تتطلب أن يكون ظهورها عرضياً ودون بحث من مأمور الضبط أو تنقيب منه .

ثانياً : التطبيق :-

بأنزال الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان: دفع المتهم صحيح حيث ان الاستيقاف صحيح ولكن التفتيش باطل ومن باب أولى القبض باطل لأنه لم يظهر حالة التلبس عرضاً أثناء الاستيقاف حيث كان لابد على مأمور الضبط أن يتتبع اللفافة أولاً ويتبين ما بها من مخدر حتى يتوافر التلبس وبذلك يصح القبض وبناء عليه يصح التفتيش.

أوقف ضابط المرور خالد سياره اجره للإطلاع علي تراخيصها فإذا بعبيد الذي كان يركب إلي جوار السائق يحاول بلع لفافه صغيره في يده فمد الضابط يده وانتزعها من فمه قبل ان يبتلعها فإذا بها تحتوي علي مخدر دفع عبيد ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش . ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

- ١- تثير هذه القضية موضوع (التلبس، الإيقاف، تفتيش السيارات).
- ٢- خول المشرع الحق لمأمور الضبط القضائي في إيقاف السيارات الأجرة أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ويحق له طلب التراخيص .
- ٣- لكن يجوز له أن يقوم بطلب إستخراج البطاقة من أحد الركاب إلا إذا وضع نفسه موضع الشك والريبة . حيث أعطي له المشرع الحق في إستيقافه دون التعرض له وتقييد حريته طالما لم تتوافر حالة من حالات التلبس أو صدور أمر قضائي .
- ٤- من شروط صحة التلبس هو الإدراك اليقيني للجريمة بحيث يكون مأمور الضبط قد شهد الجريمة أو أدرك وقوعها بطريقة لا تحتمل الشك وبالتالي لا تتوافر حالة التلبس والإدراك اليقيني للجريمة إذا اقتصر مأمور الضبط على رؤية المتهم وهو يتناول شيئاً لم يتحقق من كنهه وظنه مخدراً إستنتاجاً من ملاسات الواقعة .

ثانياً : التطبيق :-

بأنزال الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان: ما قام به الضابط من إيقاف السيارة للإطلاع علي تراخيصها يعتبر عملاً إدارياً يدخل في اختصاصه وهو عمل صحيح أما قيامه بمد يده وانتزاع اللفاف من يد أحد الركاب دون أن يتيقن من كنهه هذه اللفافة هو عمل غير مشروع يبطل القبض والتفتيش .

شاهد ضابط المرور حسن خالد وهو يقود سيارته بسرعة كبيرة فاوقفه وطلب الاطلاع على رخصه قيادته فسلمها له ثم قام حسن بتفتيش السيارة فعثر في أسفل أحد المقاعد على لفة بها مادة مخدرة دفع خالد ببطلان الضبط والتفتيش مارأيك؟ وهل يختلف الحال لو ان السيارة كانت اجرة ؟

أولاً : الاسانيد القانونية

- ✍ من المقرر قانوناً أن ((لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))
- ✍ استقر القضاء على قياس السيارات الخاصة على المحل المسكون وعلية لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة الا اذ جاز تفتيش مالكها فالسيارات الملاكى تعامل معاملة المنزل، فهو حق دستوري ومن هذا

المنطلق فلا يجوز دخول السيارة ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا للقانون، ولا يجوز تفتيش السيارة الملاكى، إلا فى حالة التلبس بارتكاب جريمة داخل السيارة. ولكن السيارة الأجرة تعامل معاملة المحال العامة

ثانيا : التطبيق

✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان مشاهد ضابط المرور حسن لخالد وهو يقود سيارته بسرعة كبيره ليست حاله من حالات التلبس ولكنها قرينة على جواز الاستيقاف ، فعند تقديم الرخص لا يجوز لمأمور الضبط ان يفتش السيارة الا فى حالة مشاهدة الجريمة بدون تنقيب .
✍ بناءا عليه دفع خالد ببطلان الضبط والتفتيش دفع صحيح لان السيارات الخاصه لا يجوز تفتيشها الا اذ جاز تفتيش مالكها وهى تأخذ نفس حكم المحل المسكون اما بالنسبة للسيارة الأجرة تعامل معاملة المحال العامة وتعطى لمأمور الضبط القضائي حق دخول تلك السيارات.

نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها رحلة إلى مدينة شرم الشيخ وأثناء الذهاب أستوقفت سيارة شرطة الأتوبيس لتفتيشه وذلك لمزاحمة سائق الأتوبيس لسيارة الشرطة ، فرفض بعض الركاب التفتيش لعدم وجود إذن قضائي ، فرد مأمور الضبط القضائي بأن ذلك تفتيشا إداريا فمارأيك ولماذا ؟

أولاً : الأسانيد القانونية

✍ من المقرر قانوناً يحق لمأمور الضبط القضائي إستيقاف السيارات الأجرة لمباشرة اختصاصه الإداري فى حدود الدستور والقانون وعدم تجاوزه حدود الإطلاع على التراخيص ، وإذا كان المشرع قد منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات فى القانون كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفه للإطلاع عليها أودخول الأماكن العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضره للصحة العامة ، فإن هذه الصلاحيات ليست حقا مطلقا بل هو مقيد بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، وإلا يعد ذلك تعسفا وإهدارا لقرينة البراءة، إلا اذا وضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة ، أما إذا عاين مأمور الضبط القضائي حالة التلبس أثناء مباشرته لعمله الإداري وعرضا دون سعى منه. فإن التلبس يكون متوافرا ، ويصح فى هذه الحالة القبض والتفتيش

ثانيا : التطبيق

✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا انه يجوز الإستيقاف والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور ومباشرة مأمور الضبط عمله الإداري طبقا للقانون ، ولا يجوز لرجل الشرطة تفتيش الأشخاص ولا أمتعتهم دون إذن قضائي ، إلا إذا وضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة أو أكتشف رجل الشرطة حالة تلبس عرضا ودون تدخل منه فيجوز له القبض والتفتيش . وعليه يكون رفض احد الركاب تفتيشه دفع صحيح

أوقف ضابط المرور خالد سياره اجره للإطلاع علي تراخيصها فإذا بعبيد الذي كان يركب إلي جوار السائق يحاول بلع لفافه صغيره في يده فمد الضابط يده وانتزعها من فمه قبل ان يبتلعها فإذا بها تحتوي علي مخدر دفع عبيد ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش . ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

١- تثير هذه القضية مبدأ الاستيقاف وهو مجرد تعطيل حركه الشخص وضع نفسه موضع الريبة من اجل التحري عن شخصيته ووجهته.

ا

٢- من الجدير بالذكر انه يجوز استيقاف شخص والقبض عليه وتفتيشه إذا توافرت حالة من حالات التلبس، فإذا ظهرت حالة من حالات التلبس عرضاً أثناء الاستيقاف تكون صحيحة.

٣- من المقرر قانوناً ان هناك حالتين للقبض (التلبس، الأمر القضائي المسبب) فإذا توافر التلبس صح القبض وإن صح القبض صح التفتيش.

ثانيا : التطبير : -

✍ **يُنْزَلُ الْإِسَانِيدُ عَلَى الْوَقَائِعِ يَتَضَحُّ لَنَا أَنَّ: الْإِسْتِيقَافَ كَانَ صَحِيحاً حَيْثُ أَنَّ السُّوْاقَ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الرِّيْبَةِ وَالشُّكِّ وَقَدْ شَهِدَ ضَاطِعُ الْمُرُورِ مَا بَيَدَ الْمُتَّهَمِ قَبْلَ أَنْ يَتَلَعَّاهَا وَأَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ وَوَجَدَ أَنَّهَا قِطْعَةٌ مَخْذُورَةٌ فَهَذَا قِتْوَاوُفُ حَالَةِ التَّلْبِيسِ وَلِذَلِكَ يَكُونُ الْقَبْضُ وَالتَّفْتِيشُ صَحِيحاً.**

شاهد مأمور الضبط زيد أحد الأشخاص يحوم حول أحد المنازل ليلاً ويطيل النظر إليه فأستوقفه سائلاً أياها عن هويته وسبب وجوده غير أن هذا الشخص أسرع هارباً فأسرع زيد خلفه وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة صغيرة من المخدرات يخبئها في جيب قميصه دفع المتهم ببطالان القبض والتفتيش . ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

✍ من المقرر قانونا أن الإستيقاف هو إجراء من إجراءات الإستدلال والإستيقاف لا يخول سوي الوقوف علي شخص ووجهة المريب دون أن يمتد إلي القبض عليه أو تفتيشه

✍ الإستيقاف هو " ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها " .

❏ وكل ما يخوله الاستيقاف لرجل السلطة العامة هو سؤال الشخص المريب عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية، ويجيز عند الضرورة اقتياده الى مقر الشرطة لسؤاله.

ثانياً : التطبيق:

✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أنه لا يجوز تفتيش الشخص الذي تم إستيقافه فالاستيقاف لا يخول سوي الوقوف علي شخص ووجهة المريب دون أن يمتد الي القبض عليه او تفتيشه حتي ولو هذا التفتيش وقائياً .ومعايينة حالة التلبس التي طرأت أثناء الاستيقاف تتطلب ان يكون ظهورها عرضيا ودون بحث منأمر الضبط او تنقيب منه .

✍ ويترتب علي إجراء هذا التفتيش الباطل بطلان ضبط ما أسفر هذا التفتيش عنه من مواد مخدرة

أثناء سير الدورية الليلية وقبل أذان الفجر بقليل شاهد الشرطي خالد أحد الأشخاص وبيده حقيبة كبيرة فأوقفه طالباً منه تحديد شخصيته وسبب وجوده فذكر أن أسمه سامح ولكنه لم يحمل تحقيق شخصية ففتشه خالد ظاهرياً قبل إقتياده فعثر معه علي سكينه يخبئها أسفل ملابسه فألقي القبض عليه دفع سامح ببطلان القبض والتفتيش . ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

المستشار

- ✍ من المقرر قانوناً أن الإستيقاف هو إجراء من إجراءات الإستدلال والإستيقاف لا يخول سوي الوقوف علي شخص ووجهة المريب دون أن يمتد إلي القبض عليه أو تفتيشه
- ✍ الإستيقاف هو " إيقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها " .
- ✍ وكل ما يخوله الإستيقاف لرجل السلطة العامة هو سؤال الشخص المريب عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية ، ويجيز عند الضرورة اقتياده الى مقر الشرطة لسؤاله .
- ✍ استيقاف الضابط احد الاشخاص لمجرد اشتباهه فيه ، دون وجود مظاهر تبرز هذا الاستيقاف ، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل .

ثانياً : التطبيق:

- ✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان رؤية مأمور الضبط لشخص يحمل حقيبة لا يدعو الي الاشتباه في أمره وأستيقافه لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور وبالتالي فإن القبض عليه وتفتيشه لا يستند الي اساس ولا يعتد بما اسفر عنه التفتيش .

أثناء سير مأمور الضبط سيد شاهد أحد الأشخاص تبدو عليه علامات الإرتباك إذ كان يسير ملتفتاً يميناً ويساراً فأستوقفه طالباً تحديد وجهته وشخصيته فأخبره بأن اسمه ضياء وبأنه يسير متنزهاً ولكنه لا يحمل تحقيق شخصية فأقتاده إلي قسم الشرطة وبتفتيشه عثر معه علي علبة ثقاب بها قطعة داكنة اللون تشبه الحشيش دفع ضياء ببطلان القبض والتفتيش . ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

- ✍ من المقرر قانوناً أن الإستيقاف مجرد تعطيل حركة الشخص من أجل التحري عن شخصيته ووجهته ويجوز لرجل السلطة العامة مطالبة الشخص المريب عن بطاقة شخصيته ويجوز عند الضرورة اقتياده إلي مقر الشرطة لسؤاله .

ثانياً : التطبيق:

- ✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دفع المتهم صحيح حيث الإستيقاف باطل لأن ما آتاه الشخص لا يتنافى مع طبيعة الأمور وبالتالي فإن إستيقافه وأصطحابه إلي ديوان القسم هو قبض باطل لا يستند إلي اساس وبالتالي يكون التفتيش وما اسفر عنه باطل .

أثناء مرور ضابط مركز شرطة بنها بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن شاهد أحد الأشخاص يسير نهاراً في الطريق العام بطريقة عادية أستوقفه وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدمها له وبإطلاعه عليها أبعد قطعة بنية اللون تشبه مخدر الحشيش عالقة بها وبمواجهته له بها أقر بإحرازها بقصد التعاطي قدم المتهم للمحاكمة الجنائية عن تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها وعند المحاكمة دفع محاميه أولاً: ببطلان الإستيقاف . ثانياً : بطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس . ما مدي صحة ذلك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- يستفاد من قانون الإجراءات الجنائية أن الأستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون ، وأنه إذا توافرت مبررات الأستيقاف

المستشار

وأُسفر عن تلبس بجريمة جاز لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة القبض على المتهم إستناداً إلى قيام التلبس وكذلك تفتيشه .

٢- وإذا كان الأقتياد أو القبض في أعقاب الأستيقياف غير جائز فمن ذلك يكون جائزاً متى أعقب الأستيقياف تخلي اختياري عن جسم جريمة بما يؤدي إلى نشوء حالة التلبس والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه .

٣- ويشترط لإقتياد المستوقف عقب تخليه عما حيازته أثر إستيقيافه شرطان
✍ الشرط الأول : أن تتوافر شروط صحة الأستيقياف .
✍ الشرط الثاني : أن يكون التخلي اختيارياً .

ثانياً : التطبيق :-

✍ ويانزال تلك المبادئ على القضية محل البحث فيكون دفع المحامي ببطلان الأستيقياف دفع صحيح وكذلك الدفع ببطلان التفتيش لإنتفاء حالة التلبس.

في عصر يوم شديد الحرارة من ايام شهر اغسطس ، استوقف ضابط المباحث شخصاً كان يسير في الشارع لما رآه يتصبب عرقاً ، وطلب منه ابراز تحقيق شخصيته ، وعندما هم هذا الشخص باخراج البطاقة سقطت منه ورقة ملفوفة على الارض ، التقطها الضابط وفضها فعثر بداخلها على قطعه من الحشيش فقبض عليه وقدمته النيابة الى المحكمة بتهمة احرار مخدر بقصد التعاطي ، دفع المتهم ببطلان استيقيافه لانتهاء مبرراته وبفرض صحة استيقيافه فلم تظهر حالة تلبس تحيز القبض عليه والتحقيق معه .

أولاً : الوقائع :-

- ١- إستوقف ضابط شخص لما رآه يتصبب عرقاً ووجد معه حشيش .
- ٢- دفع المتهم ببطلان الأستيقياف .

ثانياً : المبادئ القانونية :

- ١- الاستيقياف مبرراته وآثاره .
- ٢- حالة التلبس العرضية .

أولاً : الاستيقياف ومبرراته وآثاره :

✍ فيجب ان يظهر على الشخص علامات وامارات تدعو الى الشك فيه وتضعه موضع الشبهات والريبة فاذا انتفت هذه العلامات كان الاستيقياف بلا سبب وفقد شرعيته .
✍ اما اذا توافرت مبررات الاستيقياف فإنه لا يجوز لرجل السلطة العامة سوى اعتراض طريق المشتبه فيه للكشف عن حقيقة امره لرفع ما احاط به من شك وريبه فإن اتى بما يبرر موقفه انتهى الامر ، اما اذا عجز عن ذلك ، فإن الشبهة تقوى وترقى الى مرتبة الدلائل الكافية التي تبرر التحفظ عليه تمهيدا لاستصدار امرا بالقبض عليه وتفتيشه .
✍ ولا يجوز بناء على الاستيقياف ان يقبض مأمور الضبط القضائي على المشتبه فيه او يمارس في مواجهته اى صورة من صور العنف التي يجوز اللجوء اليها في حالة التفتيش .

ثانياً : حالة التلبس العرضية :

المستشار

هـ هي الحالة التي تتكشف عرضاً اثناء مباشرة مأمور الضبط القضائي لأجراء قانوني توافرت شروط صحته ، وتبرز مصادفة امامه دون سعي منه لاكتشافها كما في حالة تخلي المستوقف عن المخدر او سقوطه منه .

ثالثاً:- التطبيق :

١- استيقاف الشخص لمجرد رؤيه الضابط له يتسبب عرقاً في يوم شديد الحرارة ، غير جائز لعدم توافر العلامات او الامارات التي تشير الى انه وضع نفسه موضع الريب والشبهات وبذلك يكون الدفع بعدم صحة الاستيقاف في محله وصحيح لان الحر الشديد يسبب هذا العرق

٢- وقوع اللفافة التي فضاها الضابط ووجد بها المخدر جاء اثر الاستيقاف الباطل فيكون ضبط المخدر باطلا ، لانه لولا استيقاف المتهم ومطالبته بابراز تحقيق شخصيته ما كانت اللفافة سقطته ولا رآها الضابط .

هـ وعلى فرض صحة الاستيقاف فإن الدفع بتخلف حالة التلبس التي تجيز القبض عليه صحيح وفي محله لان الورقة التي وقعت على الارض كانت ملفوفة لا يظهر مابها فلا تتحقق حالة التلبس .

أثناء مرور الضابط خالد لتفقد حالة الأمن، إذا به يشاهد أحد الأشخاص الذي اتضح أنه يدعى زيد تبدو عليه علامات الارتباك الشديد حال رؤية الضابط، وأسرع الخطى بعيداً عنه، ثم ما لبث أن اطلق ساقية للريح أسرع الضابط خلفه واستوقفه سائلاً إياه عن تحقيق شخصيته، فلم يعط جواباً ، فاقتراده إلى القسم وطلب من النيابة العامة الإذن له بتفتيشه فأذنت له بذلك فعثر معه على قطعة مخدرات كان يخفيها بين ملابسه دفع زيد بطلان القبض والتفتيش ، ما رأيك ؟

أولاً :- الأسانيد القانونية:

هـ من المقرر أن الاستيقاف إجراء جائز لرجل الضبط إذا وضع الشخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يبرر التدخل لكشف حقيقته.

هـ إلا أن هذا الإجراء لا يبيح القبض، الذي لا يجوز إلا في حالات التلبس أو بناءً على إذن من النيابة العامة.

هـ كما استقر القضاء على أن:

هـ مجرد الارتباك أو الفرار لا يكفيان لقيام حالة التلبس

هـ ولا يبرران القبض على الشخص

هـ وإذا وقع القبض باطلاً، بطل ما يترتب عليه من إجراءات، بما فيها الإذن بالتفتيش إذا كان وليد هذا القبض الباطل

ثانياً:- التطبيق:

هـ بتطبيق ذلك على الواقعة، فإن ما بدر من المتهم (الارتباك والفرار) يبرر فقط استيقافه، لا القبض عليه.

هـ غير أن الضابط تجاوز حدود الاستيقاف إلى القبض الفعلي باقتياده إلى قسم الشرطة دون توافر حالة تلبس أو إذن مسبق.

هـ بالتالي فإن هذا القبض يكون باطلاً

شاهد الضابط خالد أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحاً ظاهراً فأسرع إليه سائلاً إياه عن ترخيصه ، فلم يعط جواباً ، فألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على قطعة مخدرات كان يخفيها في ثيابه ، ثبت بفحص السلاح أنه ليس حقيقياً. دفع المتهم بطلان القبض والتفتيش ، ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية:-

- من المقرر قانونياً أنه يجوز لرجل الضبط إجراء استيقاف إذا وجدت مظاهر تشير الشك والريبة.
- لكن لا يجوز القبض إلا في حالة تلبس أو بإذن من النيابة.
- التلبس يستلزم قيام جريمة ظاهرة أو دلائل جديّة على وقوعها.
- ما بُني على باطل فهو باطل.

ثانياً:- التطبيق:

- بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن رؤية المتهم يحمل سلاحاً ظاهراً تُعد مظهرًا يبرر الاستيقاف (إجراء صحيح).
- لكن امتناع المتهم عن الرد لا يُعد جريمة، ولا يكفي لقيام حالة تلبس.
- بالتالي، انتقل الضابط من الاستيقاف المشروع إلى قبض غير مشروع.
- ويترتب على بطلان القبض بطلان التفتيش، وبطلان الدليل المستمد منه (المخدر).
- الاستيقاف صحيح، لكن القبض، والتفتيش، وبطلان، ونُقل، دفع المتهم، ولا يُعد بالمخدر كدليل.

تفتيش الأشخاص والأماكن

ثالثاً

أثناء تنفيذ الضابط خالد أذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم زيد ، إذا بهذا الأخير يلقي بلقافة إلي زوجته حسنية ، خبأت الزوجة الحقيبة في ملابسها ، فأستعان خالد بإحدى السيدات اللاتي تصادف وجودهن في مكان الواقعة التي قامت بتفتيش الزوجة ، فأخرجت اللقافة التي تبين احتوائها علي جوهر الحشيش ، أفرجت النيابة عن الزوجين بكفالة ، وقدمتهما للمحاكمة ، حضر الزوج وتغيبت الزوجة دفع محامي زيد ١- ببطلان تفتيش زوجته لإنشاء حالة التلبس في حقها ٢- بطلان تفتيش الزوجة لأن إذن التفتيش لم يشملها ٣- بطلان ندب الأنثي ذلك أن الندب لم يكن كتابياً وتم دون حلف يمين لها . ما رأيك ؟

اولا :- الوقائع:

١- أثناء قيام مأمور الضبط بتفتيش وضبط شخص ومسكن المتهم، إذ بهذا الأخير يلقي بلقافة لزوجته.

٢- استعان الضابط بإحدى السيدات لتفتيش الزوجة، فأخرجت منها جوهر الحشيش.

ثانياً :- الأسانيد القانونية: (تثير هذه القضية موضوع تفتيش الأشخاص)

- لقد قرر المشرع بأنه لتوافر حالة التلبس يجب أن يكون مأمور الضبط القضائي يتقن من وقوع الجريمة، بطريقة لا تحتمل الشك، حيث إذا لم يتحقق من كنهه الشيء بأنه مخدر من عدمه لا تتوافر حالة الإدراك اليقيني لتوافر جريمة التلبس.

✍ وفقاً لما نصت عليه (م ٤٩) إجراءات جنائية بأنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم، قرائن قوية ضد شخص موجود مع المتهم بأنه قد يكون يخفي شيئاً يفيد في كشف الجريمة، جاز تفتيشه؛ غير أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا النص لتعارضه مع ما ينص عليه الدستور والتي تحظر القبض على الشخص أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب، فالحرية الشخصية مصونة لا تمس.

✍ من المقرر قانوناً أنه في حالة تفتيش الأنثى لا يشترط أن يكون النذب كتابياً (وهو أن يقوم مأمور الضبط بنذب أنثى لتفتيش أخرى) وعلة ذلك أن نذب الأنثى ليس إلا حفاظاً على عدم المساس بما يعد عورة، وليست العلة هي ضمان حرية المتهم، ولا يلزم أن يقوم بتحليفها.

ثأشاً: - التطبيق:

✍ بالنسبة للدفع الأول: فلا يجوز تفتيش الأنثى إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب، وبالتالي فهو دفع صحيح.

✍ الدفع الثاني: دفع صحيح لما قضت به المحكمة الدستورية.

✍ الدفع الثالث: غير مقبول، حيث لم يتطلب المشرع أن يكون النذب كتابياً وأن يكون بحلف يمين؛ واخيراً فإن الإجراء غير صحيح فلا يجوز التفتيش وبالتالي فما يسفر عنه يعد باطلاً.

صدر إذن من النيابة العامة لمأمور الضبط بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط الورقة المالية المدفوعة له علي سبيل الرشوة فقام مأمور الضبط بتفتيش المتهم فعثر علي الورقة المالية وقام باستكمال تفتيش بنطال المتهم فعثر علي قطعة صغيرة من المخدر في بنطاله. دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش ... ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

- ١- تثير هذه القضية موضوع التعسف في تنفيذ إذن التفتيش.
- ٢- من المقرر قانوناً أن تجاوز مأمور الضبط القضائي للغرض من التفتيش يعد تعسفاً يؤدي إلي بطلان هذا التفتيش وبطلان ما ترتب عليه من آثار.
- ٣- من الجدير بالذكر أنه يجوز القبض والتفتيش في حالتين وهما (الامر القضائي المسبب - حالة التلبس).
- ٤- أيضاً من المقرر قانوناً أنه إذا صحّ القبض صحّ التفتيش.

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان:

- ١- الضبط الأول صحيح وهو العثور علي الورقة المالية.
- ٢- الضبط الثاني غير صحيح وهو العثور علي قطعة صغيرة من المخدر في بنطال المتهم لانه استنفذ الغرض من التفتيش المأذون له به.

اصدرت نيابة قسم اول بنها امر بضبط واحضار المتهم زيد بارتكابه جناية قتل تم ضبط المتهم في دائرة نيابة البداري بالصعيد وقامت نيابة البداري باستجواب المتهم فأعترف

بارتكاب الجريمة فأمرت بحبسه احتياطياً وعرضته علي النيابة المختصة واثناء عرض المتهم علي نيابة بنها التي استجوبته فأنكر التهمة ودفع محاميه ببطلان استجواب نيابة البداري وبطلان اعترافه امامها لإنتفاء اختصاصها ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

يجب ان يتوافر الاختصاص ابتداءً للمحقق لتولي التحقيق فإن انتفي اختصاصه كان ما يجريه باطلاً والاختصاص يتحدد وفقاً للمادة ٢١٧ اجراءات جنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه والاماكن الثلاثة هي قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها فإذا توافرت احداها انعقد الاختصاص والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها علي اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية واذا لم تتقرر للمحقق فإنه ما يصدر منه من قرارات تعد باطلّة .

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع محامي المتهم غير صحيح لأن الاختصاص ينعقد في مكان القبض علي المتهم وذلك اخذاً بفكرة الضرورة الاجرائية تيسيراً لتنفيذ احكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتي لا يفلت الجناه من العقاب اما انكار المتهم وعدوله عن الاعتراف لا يمنع المحكمة من التعويل عليه متي توافرت شروط صحته واقتنعت المحكمة بصحته ومطابقته للواقع فإذا كان اختصاص عضو النيابة يتحدد بدائرة معينة لا يستطيع ان يتجاوزها بحسب الاصل والا وقع العمل باطلاً فإن هناك بعض الاستثناءات كالضرورة الاجرائية وحالات الارتباط يجوز فيها امتداد الاختصاص لخارج النطاق المكاني لعمل عضو النيابة

دلت تحريات ضابط المباحث زيد علي ان خالد قد قام بشحن قارب الصيد الذي يمتلكه بكمية من المواد المخدرة في قبرص متجهاً بها الي الاسكندرية للاتجار فيها بمناسبة الاعياد اسرع الضابط فاستصدر اذنًا من رئيس النيابة بضبط وتفتيش شخص المتهم والقارب , وما ان دخل القارب المياه الإقليمية حتي قام الضابط بايقافه والقبض عليه وتفتيش القارب فعثر الضابط علي شحنة من المواد المخدرة , اثناء المحاكمة دفعا للمتهم بأن الاذن قد صدر عن جريمة مستقبلية وهو لذلك باطلاً ما رأيك ؟

أولاً: الأسانيد القانونية :-

- ١- من المقرر قانوناً وعلي ما نصت عليه المادة ٢٠٦ مقرر من قانون الاجراءات الجنائية انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الاقل بالإضافة الي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات .
- ٢- طبقاً للمادة ٩٥ من قانون الاجراءات الجنائية فإن لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لأحداث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

٣- القاعدة انه لا يجوز اعطاء اذن بالتفتيش من اجل ضبط جريمة مستقبلية لأن تفتيش الاماكن عمل من اعمال التحقيق لا يجوز اجراءه الا بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها لضبط الاشياء التي تتعلق بجريمة وقعت بالفعل .

٤- فى مجال الاتجار بالمخدرات وجلبها يكون هناك نشاط إجرامى قد تحقق فعلا قبل وقوع جريمة الجلب او الاتجار فى ذاتهما هو نشاط احرار المادة المخدرة وحيازتهما الفعلية تمهيدا لمباشرة الجلب او الاتجار ، وهو نشاط مجرم قانونا يتحقق من الناحية الفعلية وقت صدور اذن التفتيش ، كما انه بالنظر الى الجريمة التامة التى كشفت التحريات عنها وهى الجلب او الاتجار يعتبر شروعا فيها وهو شروع فى جنائية معاقب عليها .

ثانياً : التطبيق :-

✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهم بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلية وهو باطل دفع غير صحيح لأن جلب خالد لكمية من المخدرات داخل المياه الاقليمية المصرية بالقرب من الشاطئ نشاط مجرم قانوناً يتحقق من الناحية الفعلية وقت صدور الاذن بالتفتيش فيكون الاذن قد صدر من اجل جريمة وقعت فعلا ويكون صحيحاً

علم مأمور الضبط القضائي أن زينات تدير منزلها للأعمال المنافية للأداب فتظاهر أنه ذبون طالب المتعة ففتحت له ودخل المنزل شم رائحة بكر يشرب حشيش وقبض علي زينات . فهل هذا القبض يعتبر صحيح؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية:-

✍ تثير هذه القضية صحة التفتيش والمترقب عليها طبقاً لما هو مطروح بالقبض علي المتهم فيتضح أن إدارة المتهم زينات بيتها للدعارة نزع من البيت خصوصية تفتيش المنازل ويزيد ذلك أنها فتحت الباب بإرادتها .
✍ إشتاماه رائحة الحشيش يعتبر بكر متلبساً بالجريمة

ثانياً : التطبيق

✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع نجد أن التفتيش صحيح والتلبس في جريمة الدعارة والمخدرات صحيح

قصد الضابط عمرو محل مجوهرات لصاحبه خالد وأثناء تفقد عمرو المجوهرات المعروضة شك أن خالد يخفي في مكتبه مصوغات غير مدموغة قام عمرو بفتح المكتب فعثر علي قطعة من المصوغات مهربة وغير مدموغة أعترف خالد بأنها مهربة وغير مدموغة وأثناء المحاكمة دفع خالد ببطلان التفتيش والقبض ؟

أولاً : الوقائع :-

١- قصد الضابط عمرو محل مجوهرات لصاحبه خالد وأثناء تفقد عمرو المجوهرات المعروضة شك أن خالد يخفي في مكتبه مصوغات غير مدموغة .

٢- فتح المكتب فعثر علي قطعة من المصوغات مهربة وغير مدموغة أعترف خالد بأنها مهربة وغير مدموغة .

ثانياً : الأسانيد القانونية:-

الأماكن العامة بالتخصيص هي أماكن يباح الدخول فيها للجمهور خلال وقت معين فإذا أغلقت أبوابها لم يعد الدخول إليها جائزاً وأصبح لها حرمة المساكن الخاصة كما أن حق مأمور القبض القضائي للدخول المحال العامة للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح لا يمتد إلي تفتيش الأشخاص في الأماكن إذ يجب أن تكون معاينة الجريمة قد تمت بشكل عرضي أثر الدخول المشروع لا أن يقوم مأمور الضبط بالتنقيب عنه ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي كذلك تفتيش هذه الأماكن ولا إلي البحث في الأشياء غير الظاهرة .

ثالثاً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع نجد أن دفع خالد صحيح لأن التفتيش فيه تجاوز من مأمور الضبط وبالتالي يكون القبض علي خالد باطلاً .

اصدرت النيابة العامة ادنا بضبط وتفتيش شخص المتهم خالد توجه الضابط عمرو لتنفيذ الأمر فشاهد خالد ومعه عبید وهو غير مأذون بتفتيشه في صحبة الأول ابصر الضابط عبید وهو يقوم بتسليم الأول حقيبة وعقب ان تنبه المتهمان لقدم الضابط نحوهما اخرج الاول سلاحاً نارياً مطلقاً اياه صوب الضابط حاول المتهمان الهروب معاً تمكن الضابط من القبض علي المتهمين وتفتيش المتهم عبید تبين ان بحوزته سلاحاً نارياً وجهت النيابة للمتهمين تهمة مقاومة السلطات واحراز سلاح ناري غير مرخص , دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش والقبض ما رأيك ؟

اولاً : الاسانيد القانونية :-

يجب ان تتوافر دلائل كافية تسوغ اصدار الاذن ، ولا يشترط ان تصل هذه الدلائل الى مستوى الادلة ، بل يكفي فيها ان تكون شبهات وامارات قوية على ان الشخص يساهم في ارتكاب جريمة وان من شأن الامر بالتفتيش ان يفيد في جمع ادلة على اتهام هذا الشخص بها .

ولا يكفي لتوافر الدلائل الكافية مجرد التبليغ عن جريمة لاجراء التفتيش او الاذن به ، وانما يجب ان تسبقه تحريات عما اشتمل عليه الابلاغ .

ولا يشترط القانون شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه أو رقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .

ولا ينال من جدية التحريات أن يستمر مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر بالقبض على المتهم .

وإذا دفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي ابتنى عليها ، فيجب على المحكمة أن ترد رداً سائغاً على ذلك الدفع ، وإلا كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال .

من المقرر أن مشاهد مأمور الضبط القضائي عند قيامه - بتنفيذ إذن تفتيش لجريمة وكانت آثارها بادية امامة أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك .

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد على الوقائع يتضح لنا أن دفع المتهم عبء غير صحيح لاشتراكه في جريمة مقاومة السلطة وبالتالي يكون القبض صحيح لوجود الجريمة في حالة تلبس وهي إطلاق النار صوب الضابط مما يستدعي القبض على كل من يقوم لديه مساهمة سواء فاعل أو شريك

أبلغت الفنانة (س) بأن طليقها يهددها هاتفياً بتشويه وجهها أن لم تعد إليه وأنه سيستعين بأحد الأشخاص لتنفيذ ذلك أكدت التحريات صدق البلاغ فأصدر مأمور الضبط اذناً بضبط وتفتيش شخص المتهم حال قيامه بتنفيذ الجريمة واثناء مدة سريان الاذن تم ضبط زيد وهو يطرق باب الشقة المبلغة وبحوزته زجاجة بها مادة كاوية , دفع محاميه ببطلان الاجراءات . ما رأيك ؟

أولاً : الاسانيد القانونية:-

١- شروط الامر بالتفتيش :

الامر بالتفتيش ← اجراء من الاجراءات التحقيق لا يصح اصداره الا بصدد جريمة ، جناية او جنحه ، واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه او لحرمة حياته الخاصة ، او لحرية الشخصية او ما يتصل بها ، ويجب ان يكون الامر كتابيا ، كما يجب تسببيه

ان انصب على المسكن .

٢- ارتكاب جريمة بالفعل :

المستشار

التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، فلا يصح قانونا اجراؤه او اصدار الاذن به الا لضبط جريمة وقت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، **ولا يصح بالتالى اتخاذه لضبط جريمة مستقبلية** ، حتى ولو قامت التحريات والدلائل الكافية على انها ستقع بالفعل .

وعلة تطلب هذا الشرط هو ان الجريمة التى لم تقع بعد لا تنطوى على المساس بمصلحة اجتماعية كما ان الجانى بمقدوره العدول عنها حتى وقت ارتكابها ، ويبرر تطلب هذا الشرط ايضا بوجوب حصر سلطات الدولة من حيث مساسها بحريات الافراد فى نطاق محدود .

والشروع فى ارتكاب الجريمة اذا كان معاقبا عليه بعد جريمة وقعت بالفعل ، وتطبيقا لذلك يجوز اصدار الاذن بضبط وتفتيش من يقوم بفتح مكتب للنصب على المجنى عليه بزعم تفسيرهم للخارج للعمل ، غير انه كما قدمنا يجب ان يكون الجانى قد بدء فى تنفيذ الجريمة اما ان كانت الجريمة فى **طور الاعمال التحضيرية** فان هذه الاعمال لا عقاب عليه بحسب الاصل .

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد على الوقائع يتضح لنا ان دفع المحامي صحيح لان هذا التهديد يعتبر من قبيل الاعمال التحضيرية ولا يكفى للحصول على أمر بضبط الجاني وتفتيشه ذلك ان مجرد حيازة هذه المادة لا يعد شروعا في جنائية احداث العاهة بل يعد عملا تحضيريا له

دفع زيد ببطلان إذن التفتيش الصادر ضده والذي اسفر عن ضبط كمية من المواد المخدرة ولذلك لعدم جدية التحريات اذ ورد خطأ في الاسم الثاني للمتهم ردت المحكمة علي هذا الدفع بأن الخطأ في الاسم لا يعيب التحريات متي كان المتهم هو المقصود كما ان التحريات جدية بدليل ضبط المخدرات موضوع الاذن . ما رأيك فيما دفع به المتهم وما ردت به المحكمة

أولاً : الاسانيد القانونية:

الامر بالتفتيش ← هو اجراء من الاجراءات التحقيق لا يصح اصداره الا بصدد جريمة ، جنائية او جنحه ، واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه او لحرمة حياته الخاصة ، او لحرية الشخصية او ما يتصل بها ، **ويجب ان يكون الامر كتابيا ، كما يجب تسجيده ان انصب على المسكن .**

ارتكاب جريمة بالفعل :

التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، فلا يصح قانونا اجراؤه او اصدار الاذن به الا لضبط جريمة وقت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، **ولا يصح بالتالى اتخاذه لضبط جريمة مستقبلية** ، حتى ولو قامت التحريات والدلائل الكافية على انها ستقع بالفعل .

- ✍ يجب ان تتوافر دلائل كافية تسوغ اصدار الاذن ، ولا يشترط ان تصل هذه الدلائل الى مستوى الادلة ، بل يكفي فيها ان تكون شبهات وامارات قوية على ان الشخص يساهم في ارتكاب جريمة وان من شأن الامر بالتفتيش ان يفيد في جمع ادلة على اتهام هذا الشخص بها .
- ✍ ولا يكفي لتوافر الدلائل الكافية مجرد التبليغ عن جريمة لاجراء التفتيش او الاذن به ، وانما يجب ان تسبقه تحريات عما اشتمل عليه الابلاغ .
- ✍ ولا يشترط القانون شكلا معيناً لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه او رقم تسجيله بالادارة العامة لمكافحة المخدرات او من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ في تحديد ملحقات مسكنه طالما انه الشخص المقصود بالاذن .
- ✍ ولا ينال من جدية التحريات ان يستمر مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الامر بالقبض على المتهم .
- ✍ واذا دفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي ابتنى عليها ، فيجب على المحكمة ان ترد رداً سائفاً على ذلك الدفع ، والا كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال .

ثانياً : التطبيق :

- ✍ بتطبيق الأسانيد على الوقائع يتضح لنا ان الخطأ في اسم المتهم. متى ثبت للمحكمة ان الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بامر التفتيش فيكون رد المحكمة صحيح ان الخطأ في الاسم لا يعيب التحريات. واما رد المحكمة ان التحريات جدية بدليل ضبط المخدرات هو رد غير صحيح لان ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق علي تحريات الشرطة وعلي اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لان شرط صحة إصدار الإذن أن يكون. مسبقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه

دلت تحريات مأمور الضبط القضائي حسن علي ان المتهم (س) تدير مسكنها للدعارة فطلب من وكيل النيابة اذناً لتسجيل المحادثات التي تجريها المتهم من هاتفها فقام بعرض الامر علي القاضي الجزئي الذي اذن لمأمور الضبط بالتسجيل , وقام مأمور الضبط بتنفيذ لها الاذن بتسجيل المحادثات التي دلت علي وقوع الجريمة قبض علي المتهم التي دفعت ببطلان الضبط والتسجيل ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية :-

- ١- من المقرر قانوناً ان القاضي الجزئي يختص باصدار الامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجري في الاماكن الخاصة وذلك في الحالات التي تتولي النيابة العامة فيها التحقيق .
- ٢- يشترط للأمر بضبط المراسلات ومراقبة وتسجيل المحادثات ان يسبق هذا الاذن اجراء تحريات تدل علي توافر دلائل كافية علي ارتكاب الجريمة وان يكون مسبباً وعدم جواز نذب مأمور الضبط لتنفيذه مباشرة من القاضي الجزئي بل يجب عليالقاضي الجزئي اصدار الأمر للنيابة ثم تقوم النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي بمباشرة سلطتها سواء بالقيام بأمر الضبط والتسجيل بنفسها او عن طريق نذب من تراه من مأمور الضبط القضائي للتنفيذ .

ثانياً : التطبيق :-

- ✍ بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا انه عملاً بنص المادة ٩٥ فإن لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات او ان يأمر بمراقبة المحادثات واجراء التسجيلات في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة

معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر وتنص المادة ٩ ج/ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة علي أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة ” بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“ .

ولكن مع ذلك فغن دفع المتهمه صحيح لأن الاذن بتسجيل المحادثات يجب ان يكون من القاضي الجزئي الي وكيل النيابة ثم تري النيابة العامة القيام بذلك بنفسها او عن طريق نذب احد مأمور الضبط القضائي وبالتالي لا يجوز للقاضي الجزئي الاذن مباشرة لمأمور الضبط القضائي بتسجيل المحادثات ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع الي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي فيكون بذلك الدفع ببطلان الضبط والتسجيل وما ترتب عليه من اثار باطلا لعدم توافر شروط الامر بتسجيل المحادثات .

دخل مفتش الصحة الي احد المحلات للتفتيش علي الاشتراطات الصحية وحال دخوله الي مخزن المحل فوجئ بأحد العاملين هو واخر يدخنون الحشيش , قام بالقبض عليهما وبتفتيشهما عثر علي قطعة حشيش في جيب الأول , دفعا ببطلان القبض , ما رأيك ؟

أولاً : الأسانيد القانونية:

الاماكن العامة بالتخصيص هي أماكن يباح الدخول فيها للجمهور خلال وقت معين فإذا أغلقت أبوابها لم يعد الدخول إليها جائزا وأصبح لها حرمة المساكن الخاصة كما أن حق مأمور القبض القضائي للدخول المحال العامة للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح لا يمتد إلي تفتيش الأشخاص في الأماكن إذ يجب أن تكون معاينة الجريمة قد تمت بشكل عرضي أثر الدخول المشروع لا أن يقوم مأمور الضبط بالتنقيب عنه ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي كذلك تفتيش هذه الأماكن ولا إلي البحث في الأشياء غير الظاهرة فإذا قام مأمور الضبط بالعثور علي شئ تعد حيازته جريمة نتيجة هذا التفتيش فإنه يكون باطلا إذ كان يجب الحصول علي اذن سلطة التحقيق قبل القيام به فلا يجوز لمأمور الضبط فتح لفافة مغلقة علي مكتب مدير المحل او فتح ادراج هذا المكتب او فتح حقيبة مغلقة .

ثانياً : التطبيق:

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهمين صحيح حيث لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الاشخاص الموجودين في الاماكن العامة بالتخصيص كالمطاعم والمحال والمقاهي لأن ذلك يعد تعسفا في استعمال مأمور الضبط لحقه في الدخول للمكان العام بالتخصيص .

صدر إذن من النيابة العامة لمأمور الضبط بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط الورقة المالية المدفوعة له علي سبيل الرشوة فقام مأمور الضبط بتفتيش المتهم فعثر علي الورقة المالية وقام باستكمال تفتيش بنطال المتهم فعثر علي قطعة صغيره من المخدر في بنطاله. دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش ... ما رأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

٥- تثير هذه القضية موضوع التعسف في تنفيذ إذن التفتيش.

٦- من المقرر قانوناً أن تجاوز مأمور الضبط القضائي للغرض من التفتيش يعد تعسفاً يؤدي إلى بطلان هذا التفتيش وبطلان ما ترتب عليه من آثار.

٧- من الجدير بالذكر أنه يجوز القبض والتفتيش في حالتين وهما (الامر القضائي المسبب - حالة التلبس).

٨- أيضاً من المقرر قانوناً أنه إذا صحّ القبض صحّ التفتيش.

ثانياً : التطبيق : -

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان:

٣- الضبط الأول صحيح وهو العثور علي الورقة المالية.

٤- الضبط الثاني غير صحيح وهو العثور علي قطعة صغيرة من المخدر في بنطال المتهم لانه استنفذ الغرض من التفتيش المأذون له به.

وردت تحريات مامور الضبط بان زيد والذي يعمل مفتشاً للصحة يتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة في مقابل اصدار تقارير طبية غير صحيحة فاستصدر اذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم حال تقاضية الرشوة واعطي عمرو مبلغ من المال اثبتته في محضرة والذي ذهب الي الطبيب طالبا تحرير تقريراً طبياً وسلمه مبلغ الرشوة فحرر له الطبيب التقرير فتم القبض عليه حال ذلك دفع محامي المتهم ببطلان الاذن مارأيك؟

أولاً : الأسانيد القانونية: -

(تثير هذه القضية موضوع تفتيش الأشخاص)

أولاً : التفتيش القضائي ومتى يجوز الندب لاجرائه :

❖ التفتيش لا يجوز اجراؤه الا من اجل جريمة وقعت وترجحت نسبتها الى المطلوب تفتيشه ، فلا يجوز الندب للتفتيش من اجل جريمة ستقع في المستقبل مهما كانت جدية التحريات ودلالاتها .

ثانياً: ارتكاب جريمة بالفعل :

المستشار

التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، فلا يصح قانونا اجراؤه او اصدار الاذن به الا لضبط جريمة وقت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، **ولا يصح بالتالي اتخاذه لضبط جريمة مستقبلية** ، حتى ولو قامت التحريات والدلائل الكافية على انها ستقع بالفعل .

وعلة تطلب هذا الشرط هو ان الجريمة التي لم تقع بعد لا تنطوي على المساس بمصلحه اجتماعية كما ان الجاني بمقدوره العدول عنها حتى وقت ارتكابها ، ويبرر تطلب هذا الشرط ايضا بوجوب حصر سلطات الدولة من حيث مساسها بحريات الافراد في نطاق محدود .

واذا صدر الاذن بالتفتيش استنادا الى تحريات تدل على ان المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية فإن مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلية او محتملة .

واما جرائم السلوك المجرد التي يكفى لتحقيقها مجرد السلوك دون ان يترقب عليه نتيجة ما ، فإن ارتكاب هذا السلوك يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل .

وتطبيقا لذلك قضى بان مجرد طلب الرشوة يكفى لتوافر اركان جريمة طلب الرشوة ، فإذا كانت الاجراءات التالية بما فيها اذن التفتيش تهدف الى القبض على المتهم وهو يتسلم الرشوة ، فهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة ، ولا يصح القول بأن الاذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلية ولكن اذا كانت الواقعة هي ان التحريات قد توصلت الي اشتهاار المتهم وهو طبيب في مكتب الصحة بتقاضي مبالغ علي سبيل الرشوة من المترددين عليه إصدار تقارير طبية فإستصدر مأمور الضبط اذنا من النيابة العامة لضبط المتهم واعطي مرشدا له ورقة مدنية قام بإثبات رقمها بالمحضر فإن الاذن يكون باطلا لانه لم يتناول جريمة وقعت بالفعل بل انه قد صدر لضبط جريمة مستقبلية

ثانياً : التطبيق:-

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المحامي صحيح لان الاذن باطل حيث لم يتناول جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الي المتهم وبالتالي لا يصح استصدار اذن لضبط جريمة مستقبلية حتي ولو قامت التحريات والدلائل الكافية علي انها ستقع بالفعل وعلة تطلب هذا الشرط هو ان الجريمة التي لم تقع بعد لا تنطوي علي المساس بمصلحة اجتماعية كما ان الجاني بمقدوره العدول عنها حتي وقت ارتكابها وايضا يجب حصر سلطات الدولة من حيث مساسها بحريات الافراد في نطاق محدود والا ادي التوسع في ذلك الي تهديد الحريات والعصف بها .

أثناء تنفيذ الضابط خالد أذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم زيد ، إذا بهذا الأخير يلقي بلفافة إلي زوجته حسنية ، خبأت الزوجة الحقيبة في ملابسها ، فأستعان خالد بإحدي السيدات اللاتي تصادف وجودهن في مكان الواقعة التي قامت بتفتيش الزوجة ، فأخرجت اللفافة التي تبين احتوائها علي جوهر الحشيش ، أفرجت النيابة عن الزوجين بكفالة ، وقدمتهما للمحاكمة ، حضر الزوج وتغيبت الزوجة دفع محامي زيد ١- ببطالان تفتيش زوجته لإنتهاء حالة التلبس في حقها
٢- بطلان تفتيش الزوجة لأن إذن التفتيش لم يشملها .
٣- بطلان ندب الأنثي ذلك أن الندب لم يكن كتابياً وتم دون حلف يمين لها . ما رأيك ؟

أولاً : الوقائع:

٣- أثناء قيام مأمور الضبط بتفتيش وضبط شخص ومسكن المتهم، إذ بهذا الأخير يلقي لفافة لزوجته.

٤- استعان الضابط بإحدى السيدات لتفتيش الزوجة، فأخرجت منها جوهر الحشيش.

ثانياً : الأسانيد القانونية :-

(تثير هذه القضية موضوع تفتيش الأشخاص)

✍ لقد قرر المشرع بأنه لتوافر حالة التلبس يجب أن يكون مأمور الضبط القضائي يتقن من وقوع الجريمة، بطريقة لا تحتمل الشك، حيث إذا لم يتحقق من كنهه الشيء بأنه مخدر من عدمه لا تتوافر حالة الإدراك اليقيني لتوافر جريمة التلبس.

✍ وفقاً لما نصت عليه (م ٤٩) إجراءات جنائية بأنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم، قرائن قوية ضد شخص موجود مع المتهم بأنه قد يكون يخفي شيئاً يفيد في كشف الجريمة، جاز تفتيشه؛ غير أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا النص لتعارضه مع ما ينص عليه الدستور والتي تحظر القبض على الشخص أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب، فالحرية الشخصية مصونة لا تمس.

✍ من المقرر قانوناً أنه في حالة تفتيش الأنثى لا يشترط أن يكون النذب كتابياً (وهو أن يقوم مأمور الضبط بنذب أنثى لتفتيش أخرى) وعلّة ذلك أن نذب الأنثى ليس إلا حفاظاً على عدم المساس بما يعد عورة، وليست العلة هي ضمان حرية المتهمّة، ولا يلزم أن يقوم بتحليفها.

ثالثاً : التطبيق :-

✍ بالنسبة للدفع الأول: فلا يجوز تفتيش الأنثى إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب، وبالتالي فهو دفع صحيح.

✍ الدفع الثاني: دفع صحيح لما قضت به المحكمة الدستورية.

✍ الدفع الثالث: غير مقبول، حيث لم يتطلب المشرع أن يكون النذب كتابياً وأن يكون بحلف يمين؛ واخيراً فإن الإجراء غير صحيح فلا يجوز التفتيش وبالتالي فما يسفر عنه يعد باطلاً.

دلت تحريات مأمور الضبط علي ان المتهم زيد يجوز ويجوز مواد مخدرة في منزله فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وتنفيذاً لهذا الاذن دخل مأمور الضبط المسكن بعد ان فتح ابن المأذون بتفتيشه الباب فوجد المتهم يجلس علي اريكة ويجواره زوجته والتي كانت مطبقة علي شئ بيدها فقام مأمور الضبط بفض يدها عنوة فعثر معها علي قطعة من الأفيون ولم يعثر مع المأذون بتفتيشه علي شئ دفع محامي المتهمّة ببطلان التفتيش لانه اجري من غير انثي وان الاذن لم يشمل الزوجه ردت النيابة بان المادة ٤٩ من قانونا الاجراءات الجنائية يخول مأمور الضبط تفتيش المتواجد مع المتهم المأذون بتفتيشة إذا وجدت قرائن قوية علي انه يخفي شيئاً يتعلق بالجريمة ... ما رأيك فيما دفع به الدفاع؟

أولاً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :-

١- السؤال الذي تثيره القضية هو: هل التفتيش في هذه الحالة صحيحاً ام باطلاً؟

المستشار

- ٢- من المقرر قانوناً طبقاً للمادة ٤٩ إجراءات جنائية فإن التفتيش صحيحاً ولكن جاءت المحكمة الدستورية العليا وحكمت بعدم دستورية هذه المادة حيث لا يجوز التفتيش أو القبض إلا في حالتين ألا وهما (الأمر القضائي المسبب - حالة التلبس بالجريمة)
- ٣- من المقرر قانوناً ان التفتيش بمعرفة انثى لا يجب إلا في حالة التفتيش في عوره الانثى ولذلك استقر القضاء علي ان يدين الانثى ليست بعوره وبناء عليه يجوز تفتيش ما بيدها بمعرفة مأمور الضبط القضائي.

ثانياً : التطبيق :-

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان:

- ١- دفع محامي المتهم غير مقبول (التفتيش من غير انثى)
- ٢- الدفع الثاني صحيح الاذن لم يشمل الزوجة بالرغم من نص المادة ٤٩ عقوبات.
- ٣- رد النيابة غير مقبول نظراً لموقف المحكمة الدستورية العليا.

قصد الضابط عمرو محل مجوهرات لصاحبه خالد وأثناء تفقد عمرو المجوهرات المعروضة شك أن خالد يخفي في مكتبه مصوغات غير مدموغة قام عمرو بفتح المكتب فعرثر علي قطعة من المصوغات مهربة وغير مدموغة أعرثر خالد بأنها مهربة وغير مدموغة وأثناء المحاكمة دفع خالد ببطلان التفتيش والقبض

أولاً : الوقائع :-

١. قصد الضابط عمرو محل مجوهرات لصاحبه خالد وأثناء تفقد عمرو المجوهرات المعروضة شك أن خالد يخفي في مكتبه مصوغات غير مدموغة .
٢. فتح المكتب فعرثر علي قطعة من المصوغات مهربة وغير مدموغة أعرثر خالد بأنها مهربة وغير مدموغة

ثانياً : الأسانيد القانونية:-

الأماكن العامة بالتخصيص هي أماكن يباح الدخول فيها للجمهور خلال وقت معين فإذا أغلقت أبوابها لم يعد الدخول إليها جائزاً وأصبح لها حرمة المساكن الخاصة كما أن حق مأمور القبض القضائي للدخول المحال العامة للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح لا يمتد إلي تفتيش الأشخاص في الأماكن إذ يجب أن تكون معاينة الجريمة قد تمت بشكل عرضي أثر الدخول المشروع لا أن يقوم مأمور الضبط بالتفتيش عنه ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي كذلك تفتيش هذه الأماكن ولا إلي البحث في الأشياء غير الظاهرة .

ثالثاً : التطبيق

بتطبيق الأسانيد علي الوقائع نجد أن دفع خالد صحيح لأن التفتيش فيه تجاوز من مأمور الضبط وبالتالي يكون القبض علي خالد باطلاً .

اتهم (أ) بارتكاب جريمة الاتجار في المواد المخدرة ، وأثناء تفتيش منزله وجد مأمور الضبط القضائي آخرين يجلسون معه في حجرة الصالون فاجرى تفتيشهم حيث عثر مع كل منهم على بعض المواد المخدرة ، دفع هؤلاء ببطلان التفتيش تأسيساً على انه لا يجوز تفتيشهم لعدم نسبة جريمة سابقة اليهم ، فما رأيك في هذا الدفع ؟

أولاً : الوقائع :-

- ١- أثناء تفتيش منزل (أ) قام الضابط بتفتيش من معه وعثر علي مواد مخدرة .
- ٢- دفع هؤلاء ببطلان التفتيش .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

حالات تفتيش الاشخاص :

المستشار

١- حالة القبض على المتهم : فى الاحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه .

٢- حالات التفتيش الوقائى والتفتيش الادارى : التفتيش الوقائى هو الذى يتم كوسيلة من وسائل التوقى والتحوط الواجب توفيرها امانا من شر المقبوض عليه .

اما التفتيش الادارى : فهو الذى يجريه رجال الجمارك فى الدائرة الجمركية على الاشخاص والامتنعه لمجرد مظنة التهريب .

٣- حالة وقوع جريمة وقيام قرائن كافية على نسبتها الى من يتم تفتيشه .

٤- حالة التلبس بالجريمة : التى يشاهدها مأمور الضبط القضائى بنفسه .

٥- حالة تفتيش الاماكن : وفقا لنص المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية يجوز تفتيش الشخص تبعا لتفتيش المنزل المأذون بتفتيشه .

ثأ : التطبيق :

١- تفتيش مسكن (أ) لإتجارة فى المواد المخدرة يحيز ضبط الاشياء المطلوب التفتيش للعثور عليها .

٢- تفتيش الضابط للاشخاص الموجودين مع (أ) فى حجرة الصالون باطل وضبط المخدر معهم باطل ، ولا يعتد به فى الادانة لانهم وان كانوا موجودين فى المنزل الذى يجرى تفتيشه الا ان مجرد وجودهم فى حجرة الصالون مع المتهم لا يعد بذاته قرينة قوية تفيد اخفائهم اشياء تفيد كشف الحقيقة حيث لم تشر وقائع القضية الى اتيانهم اى افعال او حركات يستفاد منها ذلك .

دلت تحريات مأمور الضبط القضائى على ان موظفا سيحصل على مبلغ من المال على سبيل الرشوة فى تاريخ معين بمقر عمله الداخلى فى اختصاص مأمور الضبط القضائى الذى استصدر اذنا من النيابة بالقبض على الموظف وتفتيشه لضبط العطية عند تسلمها . توجه مأمور الضبط القضائى لتنفيذ الاذن ، واثناء تسليم العطية الى المرتشى سقطت قطعه من المخدرات من حقيبته الراشى ، فضبطها والقبض عليهما وفتش المرتشى وضبط العطية كما فتش الراشى فضبط معه عمله مزيفة . انتقل الى منزل الراشى وفتشه بدون حضور احد ، فضبط سلاحا غير مرخص بحيازته وضح مدى صحة الاجراءات السابقة .

أولاً : الوقائع :-

- ١- دلت التحريات ان موظف سيحصل على رشوة فقام مأمور الضبط بإستصدار إذن بضبطه .
- ٢- ضبط الراشى والمرتشى ومعهم مخدر وعملية مزورة .
- ٣- أنتقل الضابط إلى منزل الراشى وضبط سلاح غير مرخص .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

أولاً : التفتيش القضائي ومتى يجوز النذب لأجله :

✍ التفتيش لا يجوز إجراؤه إلا من أجل جريمة وقعت وترجحت نسبتها الى المطلوب تفتيشه ، فلا يجوز النذب للتفتيش من أجل جريمة ستقع في المستقبل مهما كانت جدية التحريات ودلائلها .

ثانياً : حالة التلبس العرضية :

✍ حالة التلبس العرضية هي التي تظهر عرضها امام مأمور الضبط القضائي بلا سعى منه ودون ان يبذل أى جهد ملموس في سبيل الكشف عنها وضبطها . ويشترط لصحتها :

١- ان تكون قد ظهرت عرضاً وبمحض الصدفة دون تدخل ايجابي مقصود من مأمور الضبط القضائي بهدف الكشف عنها .

٢- ان تأتي ثمرة لأجراء مشروع قام به مأمور الضبط القضائي ، كالقيام بتفتيش قانوني صحيح ، او استيقاف سبقت حالته تربيته وشك .

✍ وحالة التلبس التي توافرت شروطها القانونية تجيز لمأمور الضبط القضائي على المتهم الذي قامت قرائن قوية على نسبه الجريمة اليه وتفتيشه .

✍ ولكن لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بناء على حالة التلبس .

ثالثاً : شروط تفتيش منزل المتهم :

١- ان تكون هناك جريمة وقعت بالفعل وقامت قرائن على وجود اشياء تفيد في كشف الحقيقة بالنسبة الى الجريمة في منزل المتهم .

٢- ان تجرى التفتيش سلطة التحقيق او تصدر امراً مسبباً بذلك الى مأمور الضبط القضائي ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش منزل المتهم بدون هذا الامر .

ثالثاً : التطبيق :

✍ صدر الاذن لضبط العطية التي سيتسلمها الموظف الذي دلت التحريات على انه سيحصل عليها ، وهذا يعني ثبوت طلب الموظف لهذا المبلغ من الراشي وموافقة عليه او عرض الراشي دفعه وقبول الموظف لهذا العرض وكلاهما تتحقق به جريمة الرشوة كاملة ، ويكون الاذن الصادر لضبط العطية من أجل ضبط ادلة جريمة وقعت فعلاً وليس من أجل جريمة مستقبلية فيكون الاذن صحيحاً ويصح القبض والتفتيش ، ويكون ضبط العطية في حالة تلبس صحيحاً ومنتجاً لأثره في اثبات الجريمة .

✍ ضبط المخدر الذي سقط عرضاً اثناء تسليم العطية تتحقق به حالة التلبس العرضية صحيحة منتجة لأثرها لان انتقال مأمور الضبط الى مقر عمل الموظف من قبل دخول الاماكن العامة المسموح به له .

✍ تفتيش الراشي وضبط العملة المزيفة معه صحيح لانه على اثر تلبسه بحيازة المخدر وبجريمة الرشوة .

✍ تفتيش منزل الراشي على اثر حالة التلبس باطل فيكون من ضبط السلاح باطلا ولا يعتد بالدليل المستمد منه في الادانة .

انتدب مأمور الضبط القضائي لتفتيش منزل (أ) لضبط بندقية اتهم بسرقتها واخفائها في منزله ، ذهب مأمور الضبط القضائي لتفتيش المنزل ففتح درجا صغيراً في مكتب فعثر فيه على اوراق نقدية مزورة ضبطها .

استمر بعد ذلك في تفتيش المنزل حتى عثر على البندقية موضوعة في داخل كيس من القماش ، ووجد في الكيس مادة مخدرة فضبطها ، استمر بعد ذلك في فحص محتويات المنزل ، فعين صندوق مغلقاً في احدى الغرف ففتحها فعثر على مسدس ثبت فيما بعد انه غير مرخص . ما مدى صحة هذه الاجراءات وقانونية الدليل المستمد منها ؟

أولاً : الوقائع :-

١- أنتدب مأمور الضبط لتفتيش منزل (أ) لضبط بندقية .

٢- قام بفتح درج صغير فعثر على عملة مزورة .

٣- قام بتفتيش المنزل بعد ان وجد البندقية .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

أولاً : النذب للتفتيش :

✍ يجوز لسلطة التحقيق نذب مأمور الضبط القضائي ، لأجراء تفتيش المتهم او مسكنه لضبط ادله الجريمة التي وقعت فعلا وجارى الكشف عنها .
✍ يشترط لصحة النذب ما يلى :

١- ان يكون النذب صريحا .

٢- ان يكون ثابتا بالكتابة .

✍ ويلتزم مأمور الضبط القضائي فى تنفيذ امر النذب الخاص بتفتيش الاماكن ما يلى :

أ- ان يقصر بحثه على الاشياء المنتدب لضبطها ، فلا يتجاوزها بالبحث عن اشياء اخرى فيها والا كان الدليل المستمد من الضبط باطلا .

ب- ان يلتزم بالبحث عن الاشياء المطلوب ضبطها فى الاماكن التى يتصور عقلا ومنطقا وجودها فيها ، فإذا تجاوز هذه الاماكن كان متجاوزا حدوده والاجراء الذى يقوم به باطلا

٣- وفى حدود هذه الضوابط يكون لمأمور الضبط القضائي حرية اختيار وسيلة دخول المكان .

ثانيا : حالة التلبس العرضية :

✍ انها الحالة التى يشاهدها مأمور الضبط القضائي عرضا اثناء القيام باجراء اخر صحيح قانونا ، وهى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ولكنها لا تجيز تفتيش منزله .

ثالثاً : التطبيق :

١- يوجد اذن تفتيش يبيح لمأمور الضبط الانتقال الى المنزل لتفتيشه .

٢- المطلوب ضبطه هو بندقية مسروقه لا يتصور وجودها فى درج صغير بالمكتب ، وبذلك يكون فتح الدرج تجاوزا من مأمور الضبط لحدود النذب فيكون باطلا ويكون ضبط النقود المزيفة باطلا ويبطل الدليل المستمد منه ولا يعتد به فى الادانة .

٣- ضبط البندقية فى كيس من القماش صحيح وينتهى به مفعول النذب الصادر لمأمور الضبط القضائي ، وبضبط المخدر فى الكيس لتحقق حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم وتفتيشه ، ولكنها لا تجيز تفتيش المنزل .

٤- الاستمرار فى تفتيش المنزل باطل لاستنفاد غرض امر النذب ولان حالة التلبس لا تجيزه فيكون ضبط السلاح غير المرخص باطلا ولا يعتد بالدليل المستمد منه فى الادانة .

اثناء توجه (أ) الى الطائرة للسفر عن طريق ميناء القاهرة الجوى ، لاحظ امين الشرطة المكلف بمراقبة الركاب وجود انتفاخ حول وسطه فاشتاده الى صابط العمليات بالطار الذى قام بتفتيشه فوجد معه طربتين من الحشيش حول وسطه قدمته النيابة للمحاكمة ، واثناء المحاكمة دفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود اذن من النيابة العامة بالتفتيش ولان من اجراه ليس له الحق فى اجرائه رفضت المحكمة هذا الدفع وادانته بتهمة احراز المخدر . فما رأيك فى هذا الدفع ؟

أولاً : الوقائع :-

١- تفتيش (أ) اثناء سفرة ووجد معه حشيش .

٢- دفع المتهم ببطلان التفتيش .

ثانياً : الأسانيد القانونية : " التفتيش الادارى الذى يتعرض له الاشخاص "

✍ التفتيش الادارى للاشخاص هو الذى يقره القانون لفئه من الموظفين يجرونه وفق ضوابط معينة ومن امثلته تفتيش المسجون عند دخول السجن ، وتفتيش المصاب عقب نقله الى المستشفى بمعرفة الطبيب وتفتيش الركاب فى المطار .

ثأاً : التطبيق :

الحكم برفض الدفع ببطلان التفتيش صحيح ومطابق للقانون لانه يعد من قبيل التفتيش الادارى وتمليه ضرورة عملية لتأمين سلامة الطائرة وركابها وفقا للنظام المقرر فى المطار وقد قبله المتهم ورضى به مقدما رضاء صحيحا ، فيكون الدليل الذى اسفر عنه وهو ضبط المخدر وليد اجراء مشروع والادانة التى استندت اليه صحيحة .

سقط (أ) اثناء سيره فى الطريق مغشيا عليه ، وتم نقله الى المستشفى لعلاجيه ، حيث اجرى طبيب المستشفى تفتيش ملابسه ، فعثر على كمية من المواد المخدرة ، فقام بالتحفظ عليها وابلاغ الشرطة ، ودفع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش ، فما رأيك فى هذا الدفع ؟

أولاً : الوقائع :-

١- اجري طبيب تفتيش ملابس (أ) .

٢- عثر علي مخدر ودفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

تثير هذه القضية الكلام عن الحالات التى يجوز فيها تفتيش الاشخاص ، ومن بينها حالة التفتيش الادارى .

ثأاً : التطبيق :

قيام الطبيب بالبحث فى ملابس المتهم اثر نقله الى المستشفى مغشيا عليه هو من قبيل التفتيش الادارى وتبرره ضرورة عملية هى العثور على ما يكشف عن شخصيته وجمع ما يكون معه من اشياء ثمينة لحفظها كأمانة فى المستشفى حتى يتم شفاؤه تفاديا لضياعها .
فيكون صحيحا ومنتجا لاثره فى مشروعية التحفظ على (أ) وابلاغ الشرطة وادانته بحيازه المخدر من اجل التعاطى ويكون الدفع ببطلان الضبط والتفتيش مرفوضا .

علم رئيس مباحث قسم ميناء الاسكندرية ان احد ربابنة السفن سوف يجلب كمية من المواد المخدرة ، فاستصدر اذنا بتفتيش السفينة عند دخولها الميناء ولما اتت السفينة ودخلها الضابط لتنفيذ اذن التفتيش ، اشتم رائحة حشيش تنبعث من حجرة الربان فاقتحمها وقبض عليه وفتيشه ، فوجد معه قطعة من الحشيش ، وفتش السفينة فوجد بها نصف طن من الحشيش ، قدم الربان للمحاكمة فدفع ببطلان القبض والتفتيش لان اذن التفتيش صدر لجريمة مستقبلية. فما رأيك فى هذا الدفع ؟

أولاً : الوقائع :-

١- أصدر إذن لتفتيش سفينة فوجد مع الربان قطعة حشيش ووجد فى السفينة نصف طن حشيش .

٢- دفع الربان ببطلان القبض والتفتيش .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

١- الجريمة التى يجوز التفتيش من اجلها .
٢- حالة التلبس العرضية .

أولاً : الجريمة التي يجوز التفتيش من أجلها :

✍ تفتيش الأماكن عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها لضبط الأشياء التي تتعلق بجريمة وقعت فعلاً .

ثانياً : حالة التلبس العرضية :

✍ هي التي تظهر أمام مأمور الضبط القضائي دون سعي مقصود منه لضبطها فيشاهد بمحض الصدفة إحدى الحالات التي تجعل الجريمة متلبساً بها ، وحالات التلبس هي :

- ١- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
- ٢- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بفترة يسيرة .
- ٣- تتبع العامة والمجنى عليه للجاني مع الصباح .
- ٤- مشاهدة الجاني عقب وقوع الجريمة يحمل أسلحة أو أدوات أو أشياء أو إيه علامات أو آثار يستدل منها على ارتكابه للجريمة .

ثالثاً : متى تتحقق الجريمة في حال جلب المخدرات والاتجار فيها .

✍ في مجال الاتجار بالمخدرات وجلبها يكون هناك نشاط إجرامي قد تحقق فعلاً قبل وقوع جريمتي الجلب أو الاتجار في ذاتهما هو نشاط احراز المادة المخدرة وحيازتهما الفعلية تمهيداً لمباشرة الجلب أو الاتجار ، وهو نشاط مجرم قانوناً يتحقق من الناحية الفعلية وقت صدور اذن التفتيش ، كما انه بالنظر الى الجريمة التامة التي كشفت التحريات عنها وهي الجلب أو الاتجار يعتبر شروعا فيها وهو شروع في جنائية معاقب عليها .

ثامناً : التطبيق :

- ✍ الاذن لتفتيش السفينة على اثر التحريات التي افادت ان الربان سيجلب كمية من المخدرات يكون من اجل جريمة تحقق وقوعها وليس من اجل جريمة مستقبلية .
- ✍ فيكون الاذن قد صدر من اجل جريمة وقعت فعلاً ويكون صحيحاً ويبيح تفتيش السفينة عند دخولها الميناء لضبط المخدر .
- ✍ دخول السفينة وتفتيشها وضبط المخدر فيها صحيحاً ويعتد بالدليل المستمد منه في الادانة .

ندب مأمور ضبط قضائي لتفتيش منزل متهم بحثاً عن أسلحة غير مرخص بحيازتها ، اثناء التفتيش ضبط المأمور قطعه من الأفيون في عليه سجائر واعترف له المتهم بانها تخصه ، رفعت الدعوى الجنائية على المتهم بتهمة حيازة مادة مخدرة دفع المتهم امام المحكمة ببطلان التفتيش كما انكر صلته بالمخدرات امام المحكمة فما مدى قانونية دفع المتهم

أولاً : الوقائع :-

- ١- ندب ضابط لتفتيش منزل متهم بحثاً عن سلاح وأثناء التفتيش وجد أفيون في علبة سجائر .
- ٢- دفع المتهم ببطلان التفتيش .

ثانياً : الأسانيد القانونية :

- ١- تنفيذ مأمور الضبط القضائي لأمر الندب . ٢- اثر العدول عن الاعتراف .
- ✍ أولاً : يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ، ويلتزم مأمور الضبط القضائي في تنفيذ هذا الامر بعدم تجاوز حدوده بالبحث عن أشياء غير تلك الواردة في امر الندب ، كما يلتزم بعدم التعسف في التنفيذ بأن يكف عن البحث عندما يجد هذه الأشياء او يتحقق من عدم وجودها ، وان يبحث عنها في الأماكن التي يتصور وجودها فيها فلا يمتد يده بالبحث فيما لا يتصور وجودها فيه .

المستشار

ثانيا : اثر العدول عن الاعتراف : يصلح الاعتراف وحده دليلا للادانة متى توافرت شروط صحته واقتنعت المحكمة بصحته ، وعدول المتهم عن اعترافه الذي صدر منه لا يمنع المحكمة من التعويل عليه متى اقتنعت بصدقه ومطابقته للواقع .

ثالثاً : التطبيق :

اذن التفتيش للبحث عن اسلحة غير مرخص بها ، لا يبيح لمأمور الضبط القضائي فتح عليه سجاير لأنه لا يتصور وجود الاسلحة المطلوب ضبطها فيها ، وبذلك يكون ضبط المخدر قد جاء وليد اجراء غير مشروع نتج عن تعسف مأمور الضبط في تنفيذ اذن التفتيش فيكون باطلا ولا تعول المحكمة عليه في الادانة .

عدول المتهم عن اعترافه لا يمنع المحكمة من التعويل عليه ، ولكن يتعين عليها اهدار الاعتراف هنا لا بسبب العدول عنه ، ولكن بسبب بطلانه الناشئ عن بطلان التفتيش الذي سبقه وترتب عليه ضبط المخدر الذي اعترف به .

اكادت تحريرات الشرطه ان سين من الناس يقوم بالاتجار فى المخدرات تول مأمور الضبط القضائي بناء على اذن من النيابة العامة بتفتيش المتهم واثناء قياده المتهم سيارته قام مأمور الضبط القضائي باستيقافه وتفتيش السياره ووجد بها مخدرات فاحتفظت النيابة العامة بالسياره " المصادره وجوبيه فى قانون المخدرات ودفع المتهم ان السياره ليست ملكه بل ملك صديق له فتقدم صديقه بطلب للنيابه العامه لاسترجاع السياره فرفضت النيابة العامه ثم اكملت التحقيق واحاله الدعوى الى المحكمه فتقدم صاحب السياره بطلب الى المحكمه لاستلام سيارته .فما رايك .

أولاً : السانيد القانونية :-

نص المشرع فى الماده ٣٠ من قانون العقوبات على انه " لايجوز للقاضى اذا حكم بعقوبه لجنايه او جنحه ان يحكم بمصادره الاشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحه والالات المضبوطة او التى من شأنها ان تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النيه؟ واذا كانت الاشياء المذكوره من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادره فى جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمتهم"

ثانياً : التطبيق :-

بناء على القاعده السابقه يكون على المحكمه ان تحكم بارجاع السياره لصاحبها اذا كان حسن النيه ولم يساهم فى الجريمة وليس طرفا فى الدعو الجنائيه فالنيابه احاله الدعوى الى المحكمه بمتهم واحد والمتهم هو من كان قاعدا او شريكا "بالمساعده -الاتفاق -التحريض" .

الندب والتحقيق الابتدائي

رابعاً

اخطر وكيل النيابة بوقوع جنحة سرقة , فقام بتدب ضابط المباحث للتحقيق , قام مأمور الضبط بعد استيفاء التحقيقات بإحالة الأوراق الي النيابة التي أثرت عليها بإحالة المتهم الي محكمة الجنج , دفع محامي المتهم بعدم جواز ندب الضابط لتحقيق القضية بأكملها وبطلان ما أجراه من تحقيقات , ما رايك في الدفع وبماذا تقضي المحكمة ؟

اولا - الاسانيد القانونية

نصت المادة ٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية على أن " لكل من اعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه يسرى الندب على كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانوني باعتباره صادرا من سلطة التحقيق ذاتها بشرط ان يصدر صريحا ممن يملكه وان ينصب على عمل معين او اكثر من اعمال التحقيق (غير استجواب المتهم) دون ان يمتد الى تحقيق قضية برمتها ، وان يكون ثابتا بالكتابة الى احد مأموري الضبط المختصين مكانيا ونوعيا .

المستشار

القاعدة هي انه لا يجوز نذب مأمور الضبط القضائي لتحقيق قضية بأكملها لأن ذلك يعد تنازلاً من سلطة التحقيق عن اختصاصها ، وهو يعد بذلك غير جائز ، لاتصاله بأصول التحقيق عن اختصاصها ، وهو يعد بذلك غير جائز ، لاتصاله بأصول التحقيق وتوزيع السلطات في الاجراءات الجنائية ، ويترتب على ذلك ان نذب مأمور الضبط القضائي لتحقيق بلاغ يعد باطلا .

ثانياً : التطبيق:

بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان نذب مأمور الضبط القضائي للتحقيق يجب ان ينصب على عمل معين او اكثر من أعمال التحقيق دون ان يمتد إلى تحقيق قضية برمتها ويكون بالتالي دفع محامي المتهم صحيح ويعد النذب باطلا لا تصالته بأصول التحقيق.

اشناء قيام وكيل النيابة بالتحقيق في احدي القضايا تم اخطارة بضبط المتهم زيد محرراً مواد مخدرة ، انتدب وكيل النيابة النقيب حسن ضابط مباحث قسم مكافحة المخدرات لإستجواب المتهم وبعد ان قام مأمور الضبط بتنفيذ ما أوكل إليه أستكمل وكيل النيابة التحقيقات استندت المحكمة في حكمها بالإدانة الي اعتراف المتهم حال استجوابه امام مأمور الضبط طعن المتهم في هذا القضاء علي اساس ان استجوابه باطلاً , ما رأيك فيما طعن به المتهم ؟

أولاً : الاسانيد القانونية :

حظر الشارع على مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم ، وعلته ذلك ان الاستجواب اجراء خطير قد يؤدي الى اعتراف المتهم وهو ما يعد دليلاً مهماً على ثبوت التهمة ولذلك فقد عهد الشارع بالاستجواب الى سلطة التحقيق بمعناها الدقيق ، وهي (النيابة العامة في الاحوال العادية) (وقاضى التحقيق في الحالات التي ينتدب فيها لذلك)، ويلاحظ ان العبرة في الاستجواب هو بحقيقة الواقع ، لا بما يذكر في صدر محضر جمع الاستدلال ، فقد ثبتت مأمور الضبط انه قام بسؤال المتهم فحسب عملاً بسلطته التي خولها له القانون ، غير انه يتبين ان ما اجراه يخرج عن معنى السؤال ويندرج في معنى الاستجواب ، ومن ثم يكون ما اجراه باطلاً .

والاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالادلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية حتى يفندوها ان كان منكراً للتهمة او يعترف بها اذا شاء الاعتراف .

ثانياً : التطبيق

بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان المشرع قصر الاستجواب علي سلطة التحقيق الابتدائي دون غيرها. فلا يجوز نذب مأمور الضبط القضائي لذلك واذا تم ذلك يكون استجوابه في هذه الحالة باطلاً وبالتالي يكون إقامة الحكم قضاء ضمن الادلة على هذا الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل معيباً

اشناء قيام وكيل النيابة بالتحقيق في احدي القضايا اتصل به هاتفياً مأمور الضبط القضائي وأخبره بضبط أحد المتهمين في جريمة نصب وطلب منه الاذن بتفتيش منزل ومكتب المتهم فأذن له وكيل النيابة وندبه للقيام بهذا التفتيش , دفع المتهم ببطلان النذب لعدم حصوله كتابه ؟ ما رأيك ؟

أولاً : الاسانيد القانونية

يجب ان يكون اذن النيابة مدون بالكتابة لكي يمكن الوقوف على حدود النذب وتحديد

العمل المنتدب مأمور الضبط للقيام به ، ولكن يكفي ان يكون النذب شفويًا متى ثبت ان له

اصل في الاوراق ، فإذا امر وكيل النيابة احد مأموري الضبط بتحريز السلاح المضبوط او

القبض على المتهم الحاضر او تفتيشه ، فيكفى لصحة النذب فى هذه الحالة اثباته بمحضر التحقيق .

✍ ويتصل بكتابة امر النذب ان يكون موضحا به تاريخ صدوره وهو اجراء مهم فى معرفة ما اذا تم تنفيذ موضوع النذب فى المدة التى حددها النذب ، ام ان هذا التنفيذ قد خرج عن هذه الحدود ، ويجب ان يكون موضحا بأمر النذب شخص مصدره ، وتوقيعه ، والصادر له النذب ، اما النذب الشفوى فلا يكون منتجا لآثره ، حتى ولو اقر به وكيل النيابة الذى اصدره بجلسته المحاكمة ، ولا يصح النذب تليفونيا ، الا ان يكون له اصل بالاوراق وتم تبليغه بهذه الوسيلة .

ثانياً : التطبيق

✍ بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهم صحيح لأن الشارع اوجب ان يكون الاذن بالتفتيش كتابة وهى ضمانت مهمة للأشخاص من عدم جواز تفتيش اشخاصهم او مساكنهم الا بموجب اذن كتابى يمكن الوقوف على محتواه ومداه وسلطة مصدره والجريمة المنسوب للشخص ارتكابها ولا يجوز ان يكون الاذن بالتفتيش شفويا . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل علي هذه الصورة هو من الدفع المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك به في اية حالة كانت عليها الدعوى .

ارسل مأمور الضبط إلى وكيل النيابة محضرا أثبت فيه ان تحريات السرية دلت علي حيازة زيد لكمية من المواد المخدرة يعتزم طرحها للبيع في الاعياد , طلب الاذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم , اصدر وكيل النيابة الاذن في الوقت الذي كان مأمور الضبط يتواجد علي مقربه من منزل المتهم , علم مأمور الضبط هاتفيا ان النيابة قد اصدرت له الاذن المطلوب فأسرع دون انتظار وصول الاذن بالقيام بضبط وتفتيش المتهم فعثر علي كمية من المواد المخدرة , دفع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش لأن الضابط لم يكن بحوزته اذن النيابة وانه قام بإجراء التفتيش دون سند قانوني , ما رأيك في دفع المتهم ؟

أولاً : الاسانيد القانونية:-

✍ نذب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي. يعني تكليفه من السلطة المختصة بالتحقيق بعمل. محدد او اكثر واعتبار هذا العمل وكأنه صادر من سلطة التحقيق نفسها مثل المعاينة والتفتيش

✍ يشترط ان يكون النذب للتحقيق كتابياً لكي يمكن الوقوف على حدود النذب وتحديد العمل المنتذب مأمور الضبط للقيام به ، ولكن يكفي ان يكون النذب شفويا متى ثبت ان له اصل فى الاوراق ، فإذا امر وكيل النيابة احد مأمورى الضبط بتحريز السلاح المضبوط او القبض على المتهم الحاضر او تفتيشه ، فيكفى لصحة النذب فى هذه الحالة اثباته بمحضر التحقيق .

✍ ويتصل بكتابة امر النذب ان يكون موضحا به تاريخ صدوره وهو اجراء مهم فى معرفة ما اذا تم تنفيذ موضوع النذب فى المدة التى حددها النذب ، ام ان هذا التنفيذ قد خرج عن هذه الحدود ، ويجب ان يكون موضحا بأمر النذب شخص مصدره ، وتوقيعه ، والصادر له النذب ، اما النذب الشفوى فلا يكون منتجاً لآثره ، حتى ولو اقر به وكيل النيابة الذى اصدره بجلسة المحاكمة ، ولا يصح النذب تليفونيا ، الا ان يكون له اصل بالاوراق وتم تبليغه بهذه الوسيلة .

✍ فى مجال الاتجار بالمخدرات وجلبها يكون هناك نشاط اجرامى قد تحقق فعلا قبل وقوع جريمتى الجلب او الاتجار فى ذاتهما هو نشاط احراز المادة المخدرة وحيازتهما الفعلية تمهيدا لمباشرة الجلب او الاتجار ، وهو نشاط مجرم قانونا يتحقق من الناحية الفعلية وقت صدور اذن التفتيش ، كما انه بالنظر الى الجريمة التامة التى كشفت التحريات عنها وهى الجلب او الاتجار يعتبر شروعا فيها وهو شروع فى جنائية معاقب عليها .

ثانياً : التطبيق.

✍ بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهم غير صحيح. لان " اذن النذب مكتوب وله اصل بالاوراق قبل تنفيذه ويجوز ان يكون امر النذب مكتوب ويصح تبليغه هاتفيا . ولا يشترط ان يكون اصل اذن النيابة موجود مع مأمور الضبط القضائي وبالتالي فإن اذن النيابة. صدر بناء على تحريات جدية اسفرت عن ضبط كميته. من المواد المخدرة وهو اذا صدر لضبط جريمة وقعت. بالفعل وقت صدور الاذن بالتفتيش وليست جريمة. مستقبلية وقد صدر الاذن فى تاريخ سابق على القبض. والتفتيش

بناء على اذن الضبط والتفتيش ضبط زيد محرزا سلاحاً نارياً بدون ترخيص، قام وكيل النيابة باستجواب المتهم فأعترف بالواقعة ، أثناء نظر الدعوى دفع محامي المتهم ببطلان اعترافه بالتحقيقات ، لأن وكيل النيابة لم يدعو محامياً للحضور معه إجراءات التحقيق رد وكيل النيابة بأنه تم دعوة المحامي الذي قرر المتهم بإسمه وقدم إخطار يفيد ذلك ما رأيك فيما ابداه المتهم وبماذا تقضي المحكمة في الدفع ؟

أولاً: الاسانيد القانونية :

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجناح المعاقب عليها بالحبس وجوباً ان يستجوب المتهم او

يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود ، الا بعد دعوته محاميه للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف

من ضياع الأدلة ، واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق ، من تلقاء نفسه ان يندب له محامياً .

وقد قرر الشارع ضمانتين جديدتين للمتهم في الاستجواب بتعديله للمادة ١٢٤ اجراءات سالفة الذكر بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦

الضمانة الاولى انه جعل دعوته محام لحضور الاستجواب في الجناح المعاقب عليها بالحبس بعد ان كانت في الجنايات فقط

الضمانة الثانية انه اوجب على المحقق ندب محام اذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر رغم دعوته .

وفي غير حالة التلبس والسرعة فإن اجراء الاستجواب دون دعوته محام يجعله باطلا . وبالتالي يبطل كل

ما يترتب عليه من آثار ، ومنها اعتراف المتهم بالتهمة والدفع ببطلان الاستجواب لعدم دعوته محام للحضور

مع المتهم بجنايه هو من الدفع الجوهري التي تطلب من المحكمة رداً ، فإن اغلقت بحث هذا الدفع والرد

عليه كان حكمها قاصراً .

ثانياً: التطبيق :

بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان اجراء الاستجواب للمتهم دون دعوة محام يجعله باطلاً

وبالتالي يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ومنها اعتراف المتهم بالتهمة إثر هذا الاستجواب حيث

يجب على النيابة العامة اتخاذ الوسيلة الممكنة لندب احد السادة المحامين لحضور استجواب المتهم.

اشناء نظر الدعوى التي اتهم فيها زيد امام محكمة الجنايات ، دفع المتهم ببطلان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة لعدم توقيع سكرتير التحقيق علي بعض صفحاته ، ما رأيك في هذا الدفع ، وهل يختلف الحال لو كان محضر التحقيق قد خلا بأكمله من توقيع سكرتير التحقيق ؟

أولاً : الاسانيد القانونية :

المستشار

✍ اوجب الشارع ان يصطحب المحقق معه فى جميع اجراءات التحقيق كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر ، ويلاحظ ان الشارع لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه الا فى اجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب التهم واجراء المعاينة .

✍ اما سائر اجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر

✍ واذا كان الشارع قد اوجب ان يصطحب قاضي التحقيق فى جميع اجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقعه معه علي المحاضر الا انه لم يرتب علي عدم توقيع الكاتب علي محاضر التحقيق بطلانها وتحويلها الي مجرد محضر جمع استدالات فإذا تم التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة وثبت اصطحاب عضو النيابة معه كاتب قام بتدوين التحقيق فان التحقيق يكون قد تم وفقاً لصحيح القانون ويظل له قوامه القانون ولو لم يوقع الكاتب صفحاته فمجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات غير ان ذلك مشروط بألا يكون شيئاً مما دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع .

ثانياً : التطبيق :-

✍ بتطبيق الاسانيد على الوقائع يتضح لنا ان توقيع سكرتير التحقيق على بعض الصفحات لا يترتب البطلان ولا يختلف الحال لو كان محضر التحقيق بأكمله قد خلا من توقيع سكرتير التحقيق .

اثناء التحقيق في جناية قتل اتهم فيها عمرو استمع وكيل النيابة لشهادة زيد الذي شهد بالتحقيقات بإرتكاب المتهم الجريمة ، اثناء الدعوى بجلسة المحاكمة دفع المتهم ببطلان شهادته اذ ان القانون يوجب حضور المتهم اثناء الاستماع لشهادة الشهود وهو ما لم يحدث ، ما رأيك .

أولاً : الاسانيد القانونية :

✍ نص الشارع فى المادة ٧٧ إ.ج على ان " لقاضى التحقيق فى غيبته متى رأى ضرورة ذلك لاطهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق ، ومع ذلك فللقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات ، وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق " ويعني ذلك ان هناك حالتين اجاز فيهما الشارع ان يجري التحقيق فى غيبة الخصوم هما الضرورة والاستعجال .

✍ وبالتالي انه اذا اجري المحقق سماع شاهد فى غيبة المتهم فان ذلك ليس موجباً للبطلان متى لم يكن المتهم قد ادعى امام محكمة الموضوع انه منع من الاطلاع علي اقوال هذا الشاهد

ثانياً : التطبيق :

✍ بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع المتهم غير صحيح لان للمحقق فى حالة الضرورة ان يقرر جعل التحقيق سرياً كأن يجري التحقيق فى غيبة الخصوم او بعضهم مثل ان يكون هناك تأثير محتمل للمتهم علي احد الشهود

حفظ الاوراق

خامساً

قدم زيد بلاغاً ضد عمرو يتهمه فيه بالسرقة، قامت النيابة العامة بالتحقيق، ثم أصدرت أمراً مؤقتاً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قام زيد برفع دعواه المباشرة أمام

المحكمة الجنائية ، دفع عمرو بأنه لا يجوز رفع الدعوى المباشرة بعد أن أمرت النيابة بالألا وجه لإقامة الدعوى ما رأيك في هذا الدفع؟

أولاً : الاسانيد القانونية

تثير هذه الدعوى موضوع الادعاء المباشر
الأصل ان النيابة العامة هي صاحبة الحق الاصيل في تحريك الدعوى الجنائية ولكن المشرع اورد استثناء واجاز للمضروور الحق في تحريك الدعوى الجنائية امام القضاء دون تدخل النيابة وبما انه استثناء علي القاعدة العامة فهناك شروط يجب توافرها لقبول الادعاء المباشر

شروط الادعاء المباشر.

الشرط الاول: ان تكون الدعوى المدنية مقبولة فإذا كانت غير مقبولة كان الادعاء غير مقبول بالتبعية
الشرط الثاني: ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة وإذا كانت الدعوى الجنائية معلقة علي قيد كالاذن او الطلب فيجب رفع هذا القيد حتي تكون مقبولة
الشرط الثالث: ان تكون من الجرائم التي يجوز الادعاء المباشر فيها وهي جرائم الجرح والمخالفات فالمشرع لم يحز ذلك في الجنائيات
والامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء اداري صدر عنها بوصفها السلطة الادارية لا يقيد بها ويجوز العدول عنه في اي وقت ولا يقبل استئنافا من جانب المجرى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر في مواد الجرح والمخالفات دون غيرها ، اما الامر بالألا وجه فهو وحدة الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا اجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه امام غرفة المشورة .
ويترتب على صدور امر بالألا وجه لإقامة الدعوى ان يجعل الادعاء المباشر غير مقبول متى كان الامر قائما ولم يبلغ بعد .

ثانيا : التطبيق

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان دفع عمرو غير صحيح لأن الأمر بالألا وجه لا يجيز قبول الادعاء المباشر بل يجب الطعن فيه امام غرفة المشورة في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر

أثناء سير حسن بسيارته اصطدم بخالد حال عبوره الطريق مما افضي لوفاته قامت النيابة بندب مهندس المرور لفحص السيارة وكذلك طبيب المستشفى لفحص جثة المتوفي ثم تصرفت في الاوراق علي محضر جمع الاستدلالات بالأمر فيه بالحفظ قام ورثة خالد برفع جنحة مباشرة امام محكمة الجرح يطلبون فيها التعويض فقضت المحكمة بالإدانة عن تهمة القتل الخطأ وبالتعويض المؤقت فطعن المتهم بالاستئناف طالبا الحكم بإلغاء الحكم ما رأيك ؟

أولاً : الاسانيد القانونية

تثير هذه القضية موضوع الامر بالحفظ والامر بالألاوجه
الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء اداري صدر عنها بوصفها السلطة الادارية لا يقيد بها ويجوز العدول عنه في اي وقت ولا يقبل استئنافا من جانب المجرى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر في مواد الجرح والمخالفات دون غيرها ، اما الامر بالألا وجه فهو وحدة الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا اجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه امام غرفة المشورة .
ويترتب على صدور امر بالألا وجه لإقامة الدعوى ان يجعل الادعاء المباشر غير مقبول متى كان الامر قائما ولم يبلغ بعد .

ثانيا : التطبيق

بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان قيام النيابة بندب مهندس المرور لفحص السيارة يلزمها ان يكون الامر الصادر منها هو امر بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وليس امرا بالحفظ وبما ان العبرة بحقيقة الواقع فالامر بالألاوجه لا يجيز بمقتضاه قبول الادعاء المباشر.

قدم خالد بلاغا بوقوع سرقة في محله التجاري قامت النيابة بحفظ الاوراق لعدم معرفة الفاعل قدم المجرى عليه قبل قوات مدة ثلاث سنوات طلبا للنيابة ذكر فيه انه يشتبه في قيام زيد وهو مستخدم عنده في ارتكاب السرقة امر وكيل النيابة بتأشيرته علي محضر الاستدلالات بإرفاق تحريات المباحث والتي اظهرت صحة البلاغ وان

مرتكب الواقعة هو زيد فقامت النيابة برفع الدعوي ضده دفع زيد بفوات مدة ثلاث سنوات قبل رفع الدعوي بينما تمسكت النيابة بان هذا التقادم قد انقطع ما رأيك وبماذا تقضي المحكمة في الدفع؟

أولاً : الاسانيد القانونية

- تنقطع المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
- إجراءات التحقيق هي الاجراءات التي تستهدف جمع الادلة في شأن الجريمة ونسبتها الي المتهم ويستوي في هذه الاجراءات ان تكون في مصلحة المتهم او ضده ولا يقطع المدة مجرد تأشيرة وكيل النيابة بتكليف مندوب الاستيفاء كذلك فإن تأشيرة وكيل النيابة بطلب تحريات الشرطة لا تقطع التقادم اذ لا تعد ندباً للتحقيق .

ثانيا : التطبيق

- بتطبيق الاسانيد علي الوقائع يتضح لنا ان ما اثره المتهم من دفع فهو يعد مقبولاً لأن مجرد تأشيرة وكيل النيابة علي محضر الاستدلالات يرافق تحريات المباحث لا يقطع التقادم.

تقدم خالد ببلاغ إلي النيابة يتهم فيه حسن بأنه قام بالتزوير في عقد الشركة بينهما إذ نسب إليه فيه زوراً خروجه من الشركة وادعي خالد مدنياً وبعد التحقيق تبين للنياابة ان الواقعة غير صحيحة فأمر وكيل النيابة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً . طعن خالد في هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة مشورة رفضت المحكمة الطعن فما رأيك فيما أصدرته المحكمة .

أولاً : الاسانيد القانونية

- تشير هذه الدعوي موضوع الامر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية
- الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء اداري صدر عنها بوصفها السلطة الادارية لا يقيد بها ويجوز العدول عنه في اي وقت ولا يقبل استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ، اما الامر بالا وجه فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا اجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه امام غرفة المشورة .
- ويترتب على صدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى ان يجعل الادعاء المباشر غير مقبول متى كان الامر قائما ولم يبلغ بعد .

ثانيا : التطبيق

- بتطبيق الاسانيد سالف الذكر علي وقائع الدعوي يتضح لنا ان ما اصدرته النيابة العامة من الحفظ الاداري بعد اجراء التحقيق غير صحيح لانه الامر الذي يجب صدوره بعد التحقيق من النيابة هو امر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية
- اما بالنسبة لما اصدرته المحكمة فهو غير مقبول لانه كان لزاما عليها قبول الطعن لان العبرة بحقيقة الواقع وما اصدر من النيابة كان يجب ان يكون امرا بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية .

الثقة



الانفراد



المستشار



**معاك لأخر
المشوار**



المتابعة



التمييز



الدقة



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل